

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 25 chaouel 1420 – 1er février 2000

143^{ème} année

N° 9

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 2000-161 du 24 janvier 2000, portant modification du décret n° 96-48 du 15 janvier 1996, portant institution du conseil supérieur de mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.....	265
Nomination de conseillers auprès du Premier ministre.....	265
Arrêté du Premier ministre du 19 janvier 2000, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur conseiller du corps administratif commun des administrations publiques.....	265

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 2000-91 du 18 janvier 2000, déclarant d'utilité publique, les premiers travaux de voiries et de trottoirs dans quelques avenues, rues et quelques cités de la ville de Nabeul.....	266
Décret n° 2000-92 du 18 janvier 2000, déclarant d'utilité publique, les premiers travaux de dallage des trottoirs de l'avenue de la République de la ville d'Hammam-Lif.....	266
Nomination d'un chargé de mission.....	266
Nomination d'un directeur.....	266
Nomination d'un premier délégué.....	266

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination de directeurs adjoints.....	267
--	-----

Ministère des Affaires Sociales

Nomination d'un sous-directeur.....	267
Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 janvier 2000, fixant les types de travaux dans lesquels l'emploi des enfants est interdit.....	267
Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 janvier 2000, fixant les conditions d'octroi des autorisations individuelles d'emploi pour permettre aux enfants de paraître dans les spectacles publics ou de participer aux travaux cinématographiques.....	267

Ministère de la Justice

Mise de magistrats en position de détachement.....	267
--	-----

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 2000-99 du 18 janvier 2000 , fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux.....	267
Décret n° 2000-100 du 18 janvier 2000 , instituant une prime de treizième mois au profit des personnels relevant des Ex. offices des périmètres publics irrigués et qui sont intégrés aux commissariats régionaux au développement agricole.....	271
Décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000 , fixant la classification des semences et plants, leur production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation.....	272
Décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000 , fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique des semences, plants et obtentions végétales.....	277
Décret n° 2000-103 du 18 janvier 2000 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole classée dans les autres zones agricoles du gouvernorat de Kairouan.....	278
Décret n° 2000-104 du 18 janvier 2000 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole classée dans les autres zones agricoles du gouvernorat de Kairouan.....	278
Décret n° 2000-105 du 18 janvier 2000 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul.....	279
Décret n° 2000-106 du 18 janvier 2000 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul.....	279
Décret n° 2000-107 du 18 janvier 2000 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul.....	280
Décret n° 2000-108 du 18 janvier 2000 , portant changement de la vocation de parcelles de terre classées dans les zones de sauvegarde et les autres zones agricoles et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sfax.....	280
Décret n° 2000-109 du 18 janvier 2000 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre classée dans les autres zones agricoles du gouvernorat de Tunis.....	280
Décret n° 2000-110 du 18 janvier 2000 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sfax.....	281
Décret n° 2000-111 du 18 janvier 2000 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kasserine.....	281

Décret n° 2000-112 du 18 janvier 2000 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Zaghouan.....	282
Décret n° 2000-113 du 18 janvier 2000 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba.....	282
Décret n° 2000-114 du 18 janvier 2000 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba.....	283
Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 janvier 2000, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Sbitla de la délégation de Sbitla, au gouvernorat de Kasserine.....	283
Nomination de membres au conseil d'administration de l'agence des ports et des installations de pêche.....	283
Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi	
Décret n° 2000-115 du 18 janvier 2000 , étendant la couverture sociale aux stagiaires poursuivant une formation professionnelle initiale au sein des établissements publics et privés de formation professionnelle.....	284
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un chef de service hospitalo-universitaire.....	284
Nomination d'un chef de service hospitalo-sanitaire.....	284
Nomination d'un chef de service.....	284
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 2000-119 du 18 janvier 2000 , portant modification du décret n° 75-629 du 13 septembre 1975, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terrain sises à Nabeul son gouvernorat et nécessaires à la construction d'un lycée de jeunes filles, tel qu'il a fait l'objet d'un tableau parcellaire rectificatif paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 51 des 18 et 21 juillet 1978.....	284
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination d'un chargé de mission.....	285
Nomination d'un directeur.....	285
Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	285
Nomination de secrétaires d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	285
Nomination de chefs de service.....	285
Arrêtés du ministre de l'enseignement supérieur du 19 janvier 2000, portant délégation de signature.....	285
Ministère des Communications	
Intégration d'un fonctionnaire dans le grade d'inspecteur en chef des postes, télégraphes et téléphones.....	286
Ministère du Commerce	
Nomination de sous-directeurs	286
Nomination d'un chef de service.....	286
Maintien en activité dans le secteur public.....	286
Ministère des Finances	
Décret n° 2000-133 du 18 janvier 2000 , relatif à l'institution d'un régime de vente aux non résidents avec restitution de la taxe sur la valeur ajoutée.....	286
Ministère de l'Industrie	
Décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000 , relatif à l'organisation du ministère de l'industrie.....	288
Ministère de la Culture	
Nomination d'un ordonnateur secondaire.....	299

Ministère de la Jeunesse, de l'Enfance et des Sports

Décret n° 2000-135 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports..... 299

Ministère de l'Équipement et de l'Habitat

Nomination d'un chef de service..... 308

Ministère de l'Éducation

Nomination d'un sous-directeur..... 308

Nomination d'un chef de service..... 308

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

Décret n° 2000-161 du 24 janvier 2000, portant modification du décret n° 96-48 du 15 janvier 1996, portant institution du conseil supérieur de mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 53,

Vu le décret n° 96-48 du 15 janvier 1996, portant institution du conseil supérieur de mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont abrogés, les articles 2, 4, 6 et 9 du décret susvisé n° 96-48 du 15 janvier 1996 et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 2. (nouveau) - Le Premier ministre préside le conseil supérieur qui comprend les membres suivants :

- le ministre de l'intérieur,
- le ministre de la justice,
- le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
- le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la réforme administrative et de la fonction publique,
- un représentant du cabinet présidentiel,
- le premier président de la cour de cassation,
- le premier président du tribunal administratif,
- le premier président de la cour des comptes,
- le conseiller juridique et de législation du gouvernement.

Le président du conseil peut inviter, pour participer aux travaux du conseil, toute personne dont il juge la présence utile en raison de sa compétence dans une question figurant à l'ordre du jour du conseil.

Art.4. - (nouveau) : Le ministre de la justice préside le comité permanent qui comprend :

- un représentant du cabinet présidentiel,
- le premier président de la cour de cassation,
- le premier président du tribunal administratif,
- le conseiller juridique et de législation du gouvernement,
- le directeur général du contentieux de l'Etat au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
- le directeur général du centre des études judiciaires et juridiques au ministère de la justice.

Le président du comité permanent peut inviter, pour participer aux travaux du comité, toute personne dont il juge la présence utile en raison de sa compétence dans une question figurant à l'ordre du jour.

Art.6.- (nouveau) : Les membres des groupes de travail spécialisés ainsi que leurs présidents sont choisis parmi les experts en la matière, il sont désignés par arrêté du ministre de la justice.

Art.9. - (nouveau) : Le secrétariat du conseil supérieur ainsi que celui du comité permanent sont assurés par le centre des études judiciaires et juridiques.

Art.2. - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat, sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 janvier 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-162 du 24 janvier 2000.

Monsieur Mohamed Jeri est nommé conseiller auprès du Premier ministre.

Par décret n° 2000-163 du 24 janvier 2000.

Monsieur Mohamed Mehdi Mlika est nommé conseiller auprès du Premier ministre.

Arrêté du Premier ministre du 19 janvier 2000, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur conseiller du corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur conseiller du corps administratif commun des administrations publiques,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au Premier ministère le 29 avril 2000 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur conseiller du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cent trois (103).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 29 mars 2000.

Tunis, le 19 janvier 2000.

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 2000-91 du 18 janvier 2000, déclarant d'utilité publique, les premiers travaux de voiries et de trottoirs dans quelques avenues, rues et quelques cités de la ville de Nabeul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 97-11 du 3 février 1997, portant promulgation du code de la fiscalité locale et notamment les articles 52 à 60 du code,

Vu le décret du 30 juillet 1887, portant création de la commune de Nabeul,

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Nabeul dans sa séance du 16 juillet 1999,

Vu l'avis du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - En application des dispositions de l'article 52 du code de la fiscalité locale, sont déclarés d'utilité publique, les premiers travaux de voiries et des trottoirs dans quelques avenues, rues et quelques cités de la ville de Nabeul, telles que désignées ci-après :

- zone administrative (zone de la visite technique),
- entrée zone industrielle (jusqu'au centre de la formation professionnelle),
- avenue de la Mecque (côté de l'hôtel Nirolly),
- rue 9 avril,
- avenue Habib Bourguiba,
- avenue de l'environnement.

Art. 2. - La participation des propriétaires riverains aux dépenses des premiers travaux visés à l'article premier du présent décret est fixée conformément aux dispositions des articles 52 à 60 du code de la fiscalité locale.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 janvier 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-92 du 18 janvier 2000, déclarant d'utilité publique, les premiers travaux de dallage des trottoirs de l'avenue de la République de la ville d'Hammam-Lif.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 97-11 du 3 février 1997, portant promulgation du code de la fiscalité locale et notamment les articles 52 à 60 du code,

Vu le décret du 9 mars 1899, portant création de la commune d'Hammam-Lif,

Vu la délibération du conseil municipal de la commune d'Hammam-Lif dans sa séance du 28 mai 1999,

Vu l'avis du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - En application des dispositions de l'article 52 du code de la fiscalité locale, sont déclarés d'utilité publique, les premiers travaux de dallage des trottoirs dans l'avenue de la République de la ville d'Hammam-Lif.

Art. 2. - La participation des propriétaires riverains aux dépenses des premiers travaux visés à l'article premier du présent décret est fixée conformément aux dispositions des articles 52 à 60 du code de la fiscalité locale.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 janvier 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-157 du 25 janvier 2000.

Monsieur Slaheddine Dhambri, magistrat de troisième grade et conseiller à la cour de cassation, est nommé chargé de mission au ministère de l'intérieur à compter du 21 janvier 2000.

Par décret n° 2000-158 du 25 janvier 2000.

Monsieur Abdelhamid Mohamed El Bouzidi, commissaire général de première classe, est chargé des fonctions de directeur de l'école supérieure des forces de sécurité intérieure, à compter du 21 janvier 2000 avec bénéfice des indemnités et avantages accordés au directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 2000-159 du 25 janvier 2000.

Monsieur Mohamed Tounsi est chargé des fonctions de premier délégué au gouvernement de Tunis à compter du 20 janvier 2000.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-93 du 19 janvier 2000.

Monsieur Ridha Azaïez, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur adjoint Pays d'Asie du sud-Est et du pacifique à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour les pays d'Amérique, l'Asie-pacifique et les organisations régionales, Américaines et Asiatiques au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2000-94 du 19 janvier 2000.

Monsieur Abdellatif Fezzani, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur adjoint de l'Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour et Thaïlande à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour les pays d'Amérique, l'Asie pacifique et les organisations régionales, Américaines et Asiatiques au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2000-95 du 19 janvier 2000.

Madame Rafla M'rabet, professeur de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de directeur adjoint de la coopération avec les organes financiers à la direction générale des organisations et conférences internationales au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2000-96 du 19 janvier 2000.

Monsieur Mohamed Sadok Ennaïfar, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur adjoint des privilèges et immunités et de l'application du principe de réciprocité à la direction du protocole diplomatique au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATION

Par décret n° 2000-98 du 19 janvier 2000.

Madame Meriem Frikha épouse Tangour, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de sous-directeur de la recherche pédagogique et des programmes à la direction de la lutte contre l'analphabétisme et de l'enseignement des adultes à la direction générale de la promotion sociale au ministère des affaires sociales.

Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 janvier 2000, fixant les types de travaux dans lesquels l'emploi des enfants est interdit.

Le ministre des affaires sociales,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996 et particulièrement l'article 58 de ce code,

Vu l'arrêté des ministres de la santé publique et des affaires sociales du 10 janvier 1995, fixant la liste des maladies professionnelles, tel que complété par l'arrêté du 15 avril 1999,

Vu l'avis de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'avis de l'union générale tunisienne du travail,

Arrête :

Article premier. - Il est interdit d'employer les enfants âgés de moins de dix huit ans dans les travaux ci-après :

- les travaux souterrains dans les mines et carrières,
- le travail dans les égouts,
- le travail dans les fours pour la fonderie et la métallurgie des métaux,
- le travail dans les tanneries,
- le travail effectué aux façades des bâtiments géants,
- les travaux de démolition,
- le transport des charges dont le poids dépasse les poids maxima fixés pour les enfants par la législation en vigueur,
- les travaux de production, de transformation et de transmission de l'électricité et de la force motrice de toute sorte,
- les travaux effectués dans les pistes de décollage et d'atterrissage d'avions,
- les travaux de ramassage et de traitement des ordures,
- la fabrication et le transport des explosifs,
- la fabrication et la manipulation des pesticides,
- les travaux effectués dans les réservoirs ou autres récipients contenant des gaz ou vapeurs inflammables ou toxiques,
- la fabrication et la manipulation de goudron,
- la fabrication et le commerce de boissons alcoolisées,
- le travail dans les clubs et cabarets de nuit et les bars,
- les autres travaux où il y a manipulation de substances non prévues par le présent texte et mentionnées dans la liste des maladies professionnelles fixée par la législation en vigueur ainsi que les composés de ces substances.

Art. 2. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément aux articles 234 et suivants du code du travail.

Tunis, le 19 janvier 2000.

Le Ministre des Affaires Sociales

Chedly Neffati

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 janvier 2000, fixant les conditions d'octroi des autorisations individuelles d'emploi pour permettre aux enfants de paraître dans les spectacles publics ou de participer aux travaux cinématographiques.

Le ministre des affaires sociales,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996 et particulièrement l'article 57 de ce code,

Vu l'arrêté du 12 juillet 1968, relatif à l'âge minimum d'emploi dans les entreprises de spectacles publics,

Vu l'avis de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis de l'union générale tunisienne du travail,

Arrête :

Article premier. - Dans l'intérêt de l'art, de la science ou de l'enseignement, des autorisations individuelles d'emploi peuvent être accordées pour permettre aux enfants de paraître dans les spectacles publics ou de participer, comme acteurs ou figurants, à des prises de vues cinématographiques.

Ces autorisations sont accordées pour les enfants âgés de moins de seize ans.

Art. 2. - Les autorisations visées à l'article premier ci-dessus sont accordées par le chef de la division de l'inspection du travail territorialement compétente après accord écrit du tuteur et à condition que l'aptitude physique et mentale de l'enfant pour accomplir le travail soit établie par un médecin spécialisé.

Le chef de la division de l'inspection du travail informe le délégué à la protection de l'enfance territorialement compétent des autorisations qu'il accorde.

Art. 3. - Les enfants ne peuvent participer qu'aux spectacles publics ou aux travaux cinématographiques autorisés par les autorités compétentes.

Art. 4. - Aucune autorisation ne peut être accordée pour la participation des enfants aux travaux visés à l'article premier s'ils sont dangereux ou susceptibles d'être nuisibles à leur développement, leur moralité ou leur assiduité scolaire.

Art. 5. - Les autorisations accordées pour l'accomplissement des travaux visées à l'article premier fixent la période de l'autorisation, le nombre d'heures d'emploi des enfants et les conditions devant être remplies pour l'exécution de leur travail. L'âge de l'enfant et la nature du travail qui lui est confié sont pris en considération à cet égard.

La durée maximale de travail effectif est fixée à deux heures par jour, celle de présence est fixée à quatre heures par jour.

Art. 6. - Les enfants sont soumis pendant la période de l'autorisation à une surveillance médicale régulière, effectuée au moins une fois tous les trois mois par un médecin spécialisé.

Art. 7. - Le chef de la division de l'inspection du travail peut retirer l'autorisation s'il est établi le non respect des

conditions prévues par le présent arrêté ou indiquées dans l'autorisation.

Art. 8. - Les dispositions des articles 65 et 67 paragraphe (d) du code du travail s'appliquent aux enfants autorisés à accomplir les travaux visés à l'article premier dans le cas où ils sont appelés à travailler la nuit.

Art. 9. - Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté du 12 juillet 1968 susvisé.

Art. 10. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément aux articles 234 et suivants du code du travail.

Tunis, le 19 janvier 2000.

Le Ministre des Affaires Sociales

Chedly Neffati

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA JUSTICE

DETACHEMENT

Par décret n° 2000-97 du 18 janvier 2000.

Monsieur Mohamed Habib Chérif, magistrat de troisième grade, est détaché auprès du ministère de l'enseignement supérieur pour une période n'excédant pas cinq ans à compter du 17 décembre 1999.

Par décret n° 2000-156 du 25 janvier 2000.

Monsieur Slaheddine Dhambri, magistrat de troisième grade est détaché auprès du ministère de l'intérieur pour une période n'excédant pas cinq ans à compter du 21 janvier 2000.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 2000-99 du 18 janvier 2000, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 68-22 du 2 juillet 1968, portant création de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, telle que modifiée et complétée par la loi n° 76-21 du 21 janvier 1976,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, établissements et entreprises publiques, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, tel que modifié et complété par le décret n° 98-752 du 30 mars 1998,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle des entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 98-251 du 19 janvier 1998, fixant l'organigramme de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux,

Vu le tableau portant classification des emplois en vigueur à la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux,

Vu les délibérations du conseil d'administration relatives aux conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les emplois fonctionnels de chef de section, chef de service, chef de division, directeur territorial ou directeur régional, et de directeur à la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux sont attribués ou retirés par décision du président directeur général de ladite société.

Art. 2. - L'emploi de secrétaire général est attribué par le conseil d'administration après accord des autorités de tutelle.

Art. 3. - Les emplois fonctionnels sus-indiqués sont attribués dans les conditions suivantes :

a) Conditions générales :

* le poste doit être prévu par l'organigramme et déclaré vacant,

* le candidat doit être titulaire,

* le dossier du candidat ne doit pas comporter de sanction disciplinaire de deuxième degré.

b) Conditions particulières :

Emploi fonctionnel	Conditions minima
Chef de section	Le chef de section est nommé parmi : - les agents appartenant à une filière d'emploi évoluant à partir de la catégorie huit ou plus, - les agents appartenant à une filière d'emploi évoluant à partir de la catégorie sept et justifiant d'une ancienneté de cinq ans au moins dans cette filière, - les agents appartenant à une filière d'emploi évoluant à partir de la catégorie cinq et justifiant d'une ancienneté de dix ans au moins dans cette filière, - les agents appartenant à une filière d'emploi évoluant à partir de la catégorie trois, ayant atteint la catégorie six et justifiant d'une ancienneté de quinze ans au moins dans cette filière
Chef de service	Le chef de service est nommé parmi : - les agents appartenant à une filière d'emploi évoluant à partir de la catégorie neuf, - les agents appartenant à une filière d'emploi évoluant à partir de la catégorie huit et justifiant d'une ancienneté de cinq ans au moins dans cette filière, - les agents appartenant à une filière d'emploi évoluant à partir de la catégorie sept et justifiant d'une ancienneté de dix ans au moins dans cette filière.
Chef de division	Le chef de division est nommé parmi : - les agents appartenant à une filière d'emploi évoluant à partir de la catégorie neuf et justifiant d'une ancienneté de six ans au moins dans cette filière, - les agents appartenant à une filière d'emploi évoluant à partir de la catégorie huit et justifiant d'une ancienneté de dix ans au moins dans cette filière, - les agents appartenant à une filière d'emploi évoluant à partir de la catégorie huit ou plus et justifiant d'une ancienneté de quatre ans au moins dans la fonction de chef de service,

Emploi fonctionnel	Conditions minima
Directeur Directeur territorial Directeur régional	Le directeur, directeur territorial ou régional est nommé parmi les chefs de division justifiant d'une ancienneté de quatre ans au moins dans la fonction.
Secrétaire général	Le secrétaire général est nommé parmi les directeurs de la société justifiant d'une ancienneté de trois ans au moins dans la fonction de directeur. Les agents publics détachés auprès de la société peuvent être nommés à cet emploi. Toutefois, la condition d'ancienneté exigée est majorée de deux ans. Est prise en considération, pour la détermination de cette ancienneté, la période accomplie par l'agent public dans l'emploi de directeur d'administration centrale, ou dans un emploi équivalent. Le candidat doit avoir, en sus, un niveau supérieur de formation générale et une longue expérience lui permettant la gestion des affaires relevant de ses attributions conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 4. - En cas de changement de filière, la nomination de l'agent à l'emploi fonctionnel visé à l'article 1er du présent décret, intervient par référence à la condition d'ancienneté exigée pour la nomination à cet emploi dans sa filière d'origine, et compte tenu du cumul de l'ancienneté passée dans les deux filières d'emploi.

Art. 5. - Les agents publics détachés auprès de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux peuvent être chargés des emplois fonctionnels visés à l'article 1er dans les conditions prévues par le présent décret. Toutefois, la condition d'ancienneté est majorée de deux ans lors de la première nomination.

Cette ancienneté est déterminée en prenant en considération la période accomplie par l'agent détaché dans le grade ou dans la fonction équivalente concernée dans le secteur public.

Art. 6. - L'agent chargé d'un emploi fonctionnel prévu par le présent décret bénéficie des indemnités et avantages afférents à la fonction, conformément à la réglementation applicable au personnel de la société.

Art. 7. - Le retrait des emplois fonctionnels visés à l'article 1er du présent décret est prononcé par décision du président directeur général de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, sur la base d'un rapport écrit du responsable de la direction concernée et après avoir pris connaissance des observations écrites formulées par l'agent en question.

Art. 8. - Le conseil d'administration est habilité à retirer l'emploi de secrétaire général après accord des autorités de tutelle.

Art. 9. - Le retrait des emplois fonctionnels indiqués à l'article 1er du présent décret entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à ces emplois.

Toutefois, l'agent en question conserve les indemnités et les avantages relatifs à l'emploi fonctionnel durant une année ou jusqu'à sa nomination, au cours de l'année concernée, à un autre emploi fonctionnel, à condition :

- * que le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire du deuxième degré, ou par une suspension de l'agent de ses fonctions pour faute grave,

- * et que l'intéressé ait exercé l'emploi fonctionnel durant une période de deux ans au moins.

Art. 10. - L'intérim des emplois fonctionnels précités est attribué aux agents remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent décret, toutefois, la durée de l'ancienneté dans la filière ou dans la fonction requise est diminuée d'une année par rapport à la durée prévue à l'article 3 du présent décret.

L'intérim des emplois fonctionnels est attribué pour une durée d'une année renouvelable une seule fois, l'octroi, le renouvellement et le retrait de l'intérim des emplois fonctionnels interviennent par décision du président directeur général de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux.

Le retrait de l'intérim d'un emploi fonctionnel entraîne, dans tous les cas, la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à cet emploi.

Art. 11. - L'agent chargé de l'intérim d'un emploi fonctionnel ne peut prétendre au bénéfice des indemnités et avantages rattachés à cette fonction s'il est appelé à remplacer le titulaire du poste pendant son absence momentanée et pour une période n'excédant pas un mois.

Toutefois, lorsque la durée de l'intérim dépasse un mois, les indemnités et avantages liés à cet emploi fonctionnel peuvent être alloués à l'intérimaire lorsqu'il répond aux conditions minima de nomination prévues par l'article 10 du présent décret.

Art. 12. - L'agent ne peut cumuler les indemnités et avantages rattachés à l'emploi fonctionnel qu'il occupe et ceux afférents à l'emploi fonctionnel dont il assure l'intérim.

Dans ce cas, les indemnités et avantages afférents à la fonction la plus avantageuse lui sont accordés.

Art. 13. - Les agents nantis d'un emploi fonctionnel à la date de publication du présent décret conservent leur emploi nonobstant les conditions prévues à l'article 3 du présent décret.

Les agents exerçant l'intérim d'emploi fonctionnel à la date de publication du présent décret peuvent conserver leurs fonctions durant une période maximum de deux ans. Ces agents peuvent être confirmés dans leur emploi nonobstant les conditions prévues à l'article 3 du présent décret.

Art. 14. - Le ministre de l'agriculture et le ministre du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 janvier 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-100 du 18 janvier 2000, instituant une prime de treizième mois au profit des personnels relevant des Ex. offices des périmètres publics irrigués et qui sont intégrés aux commissariats régionaux au développement agricole.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole,

Vu le décret n° 81-346 du 23 mars 1981, instituant un treizième mois au profit des personnels statutaires de certains organismes placés sous la tutelle du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole et notamment son article 23,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est institué au profit des personnels relevant des Ex. offices des périmètres publics irrigués et qui sont intégrés aux commissariats régionaux au développement agricole conformément à l'article 9 de la loi susvisée n° 89-44 du 8 mars 1989, une prime de treizième mois payable annuellement et à terme échu variant pour chaque catégorie d'agents et conformément aux critères applicables à la prime de rendement entre zéro (0) et un taux maximum fixé dans le tableau ci-après :

1) Pour les fonctionnaires :

Grade	Taux de la prime du 13ème mois
Ingénieur général et grades équivalents	de 0 à 249D,960
Ingénieur en chef et grades équivalents	de 0 à 234D,210
Ingénieur principal et grades équivalents	de 0 à 224D,760
Ingénieur divisionnaire et grades équivalents	de 0 à 210D,585
Ingénieur des travaux et grades équivalents	de 0 à 202D,710
Ingénieur adjoint et grades équivalents	de 0 à 172D,710
Agents de la catégorie "B"	de 0 à 144D,210
Agents de la Catégorie "C"	de 0 à 109D,710
Agents de la Catégorie "D"	de 0 à 87D,210

2) Pour les ouvriers :

Unité	Catégorie	Taux de la prime du 13ème mois
I	1ère	de 0 à 66D,750
	2ème	de 0 à 73D,500
	3ème	de 0 à 81D,000
II	4ème	de 0 à 90D,850
	5ème	de 0 à 98D,625
	6ème	de 0 à 106D,375
	7ème	de 0 à 114D,125
III	8ème	de 0 à 127D,750
	9ème	de 0 à 135D,500
	10ème	de 0 à 143D,250

Art. 2. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'agriculture et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 janvier 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants, leur production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions végétales et notamment ces articles 3, 7, 11, 12 et 13,

Vu le décret n° 80-260 du 26 février 1980, fixant les conditions et les modalités d'organisation et de contrôle de la production et de la commercialisation des semences et plants agricoles,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. - Le présent décret fixe les conditions de classification des semences et plants dans les catégories prévues à l'article 3 de la loi n° 99-42 du 10 mai 1999 susvisée, les méthodes de leur production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur production et leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation.

Art. 2. - Les établissements désirant de se livrer à la production ou à la commercialisation des semences et plants doivent obtenir une carte professionnelle selon l'activité envisagée.

La carte professionnelle est délivrée par le ministre de l'agriculture après avoir pris connaissance du résultat d'une enquête technique effectuée par l'autorité compétente prouvant le respect des conditions objet des cahiers des charges approuvés par le présent décret.

La carte professionnelle est valable pour une durée de 3 ans renouvelable selon les mêmes conditions de sa délivrance.

CHAPITRE II

Conditions de classification des semences et plants agricoles

Art. 3. - Les semences et plants de toutes les variétés de plantes agricoles sont classés dans l'une des catégories suivantes :

- semences et plants de base,
- semences et plants certifiés,
- semences et plants standard.

Art. 4. - Sont classés "semences et plants de base", les semences ou les plants qui ont été produits à partir de matériel de départ et prébase produit sous la responsabilité de l'obteneur ou du sélectionneur selon les règles d'usage de la sélection conservatrice en ce qui concerne la variété.

Le nombre de génération du matériel de prébase avant l'obtention des semences et plants de base ainsi que les normes de la certification de cette catégorie de semences et plants des différentes espèces sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture pour chaque espèce ou groupe d'espèces.

Art. 5. - Sont classés "semences et plants certifiés", les semences ou les plants issus directement des semences et plants de base (semences et plants certifiés de première génération) ou la première descendance des semences et plants certifiés de première génération (semences et plants certifiés de deuxième génération).

Le nombre de générations de multiplication de semences ou plants de la catégorie "semences et plants certifiés" ainsi que les normes de certification de cette catégorie sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture pour chaque espèce ou groupe d'espèces.

Art. 6. - Sont classés "semences et plants standard", les semences ou les plants qui possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales et qui sont surtout destinés à la production de végétaux de consommation.

Ils doivent répondre aux normes spécifiques pour chaque espèce ou groupe d'espèces, telles que fixées par décret.

Art. 7. - Ne peuvent bénéficier du système de certification que les semences et plants des variétés inscrites au catalogue officiel des variétés végétales prévu à l'article 4 de la loi n° 99-42 du 10 mai 1999 susvisée.

Toutefois, les semences et plants multipliés pour le compte de firmes étrangères et destinés exclusivement à l'exportation peuvent être certifiés sans que la variété ne soit enregistrée audit catalogue, si un échantillon des semences ou plants à certifier a été préalablement soumis à l'autorité compétente en vue des essais nécessaires à cette opération.

Cet échantillon doit être accompagné d'une attestation officielle d'origine délivrée par la firme demandant la certification ainsi que la description variétale sous laquelle la variété est inscrite au catalogue du pays d'origine.

Art. 8. - Le ministre de l'agriculture peut soumettre les semences de certaines espèces destinées à être commercialisées dans la catégorie "semences standard" à un agréage officiel.

Dans ce cas, les conditions et les procédures d'agrèage seront définies par arrêté du ministre de l'agriculture.

Art. 9. - Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté pour chaque espèce et groupe d'espèces la durée de validité de la certification et l'agrèage des semences et plants.

Art. 10. - Le ministre de l'agriculture peut valider des certificats délivrés par un organisme étranger ou international de certification de semences et (ou) plants, si les conditions dans lesquelles ces documents ont été délivrés correspondent à celles en vigueur en Tunisie et si ces semences ou plants offrent les mêmes garanties que ceux produits en Tunisie.

Art. 11. - Le ministre de l'agriculture peut par décision limiter, pour certaines espèces ou groupes d'espèces, les catégories ou les variétés de semences et plants qui peuvent être commercialisés en Tunisie.

Toutefois et après avis de la commission technique des semences, plants et obtentions végétales prévue à l'article 6 de la loi 99-42 du 10 mai 1999 susvisée, des dérogations exceptionnelles spéciales peuvent être prises par le ministre de l'agriculture lorsque l'approvisionnement en semences et plants des catégories et variétés végétales admises à la commercialisation n'est pas assuré.

CHAPITRE III

Les normes de stockage, d'emballage et d'étiquetage des semences et plants

Art. 12. - Les semences produites doivent être entreposées dans de bonnes conditions de conservation permettant de maintenir un taux d'humidité adéquat et un bon état sanitaire. Les locaux de conservation doivent être isolés de tout magasin pouvant contenir des graines de consommation ou de produits pouvant altérer la qualité des semences et plants.

Art. 13. - Les lots de semences brutes et plants doivent, au cours de leur transport et jusqu'au moment du conditionnement, être identifiables.

A cet effet, le véhicule ou le récipient de stockage doit être muni d'un document comportant au minimum la référence de l'établissement producteur, le nom de variété, la catégorie et le numéro de contrôle qui est fourni par l'autorité compétente et, le cas échéant, un certificat d'origine.

Art. 14. - Chaque emballage contenant des "semences ou plants certifiés" ou des "semences ou plants de base" et, le cas échéant, du matériel de départ ou prébase doit être muni d'un scellé ou d'une étiquette officielle qui sont fournis à titre onéreux par l'autorité compétente et portant le label du ministère de l'agriculture.

L'étiquette officielle doit être fixée de telle façon que soit assurée l'invulnérabilité de l'emballage et que soit rendu impossible le remplacement de l'étiquette par une autre.

Un duplicata de l'étiquette est placé à l'intérieur. Ce duplicata peut être supprimé lorsque le nom de l'espèce, le nom de la variété, le numéro du lot et la date de production sont imprimés d'une manière indélébile sur l'emballage ou sur l'étiquette extérieure.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un type d'emballage inviolable ne permettant pas l'apposition d'étiquette officielle, les indications sus-mentionnées doivent être imprimées directement sur l'emballage.

Art. 15. - Les emballages contenant des "semences ou plants standard" doivent être étiquetés par le fournisseur.

Les étiquettes du fournisseur ne doivent en aucun cas prêter à confusion avec les étiquettes officielles.

Art. 16. - La commercialisation des semences en vrac est interdite sauf dérogation exceptionnelle par décision du ministre de l'agriculture.

Art. 17. - Sauf dérogation spéciale pour certaines espèces, ne peuvent être commercialisés, les mélanges des semences de différentes espèces, variétés ou catégories.

Toutefois, la commercialisation de mélange des semences des espèces destinées à l'ensemencement des pelouses et prairies est permis à condition que la composition soit mentionnée sur l'emballage.

Art. 18. - Les normes d'emballage et d'étiquetage ainsi que les indications que doivent porter l'emballage et l'étiquette sont fixées par décret.

Art. 19. - Les emballages de semences ou plants importés et destinés à la commercialisation doivent porter le nom de l'importateur.

Art. 20. - Si des emballages officiellement fermés et contenant des "semences ou plants certifiés" ou des semences ou plants de base" ont été ouverts par l'établissement pour des raisons contraignantes, l'autorité compétente peut permettre une nouvelle fermeture à la demande de l'établissement qui doit effectuer toutes les manipulations allant de l'ouverture des emballages, jusqu'à leurs réétiquetage et refermeture sous la supervision de l'autorité compétente.

A l'occasion de la nouvelle fermeture un nouveau contrôle de chaque lot portant sur la qualité des semences est effectué par l'autorité compétente et un nouveau numéro lui sera attribué.

Art. 21. - la présence des scellés et des étiquettes officiels sur les emballages contenant de "matériel de départ

et prébase" ou "des semences ou plants de base" ou des semences ou plants certifiés" n'entraîne aucune modification des règles générales de responsabilité découlant du droit commun. Elle implique seulement que les opérations de contrôle ont été effectuées par l'autorité compétente selon les dispositions du présent décret.

CHAPITRE IV

Des modalités de contrôle des semences et plants

Art. 22. - Le contrôle des semences et plants agricoles est effectué par l'autorité compétente selon les méthodes internationales en vigueur et compte-tenu des conditions particulières du pays.

Ce contrôle est effectué à n'importe quel stade de la production, de stockage, du conditionnement, du transport et de la commercialisation par les agents de l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 99-42 du 10 mai 1999 susvisée.

Art. 23. - Les agents de contrôle sont habilités à visiter les pépinières, les parcelles de production de semences et plants, les centres de conditionnement de semences ainsi que les locaux de stockage et les points de vente, procéder à l'examen des documents autant de fois que l'autorité compétente le jugera utile, en vue de déterminer si les semences et plants distribués dans le pays sont conformes aux dispositions du présent décret. Ils sont habilités également à prélever des échantillons en vue de leur analyse, à notifier toute infraction et prononcer la saisie, la mise en quarantaine ou la destruction des semences et plants non conformes aux normes.

Les sélectionneurs, producteurs et commerçants des semences et plants et les exploitants agricoles ou leurs représentants sont tenus de faciliter la mission de ces agents et de leur fournir les informations relatives à cette mission et leur faciliter l'accès des terrains, locaux et installations.

Art. 24. - Une variété inscrite au catalogue officiel de variétés de plantes agricoles ne peut être commercialisée que sous le nom sous lequel est inscrite audit catalogue.

Art. 25. - Le ministre de l'agriculture peut prescrire le traitement obligatoire des semences et plants contre certaines maladies ou parasites.

Il peut également prescrire l'emploi d'un colorant rendant des semences inutilisables pour la consommation, si le produit qui a servi au traitement est nuisible pour l'homme ou les animaux.

Art. 26. - Les semences et plants ne peuvent être importés, sous réserve du respect de la législation en vigueur en matière de contrôle phytosanitaire et du commerce extérieur, qu'après autorisation du ministre de l'agriculture.

Art. 27. - Ne sont pas soumis aux conditions objet du présent décret, les semences et plants importés à des fins scientifiques ou en vue de leur multiplication en Tunisie pour le compte des firmes étrangères ou pour la production de denrées de consommation dans le cadre d'une réexportation.

Dans le cas où les semences et plants sont importés en vue de la multiplication ou la production dans le cadre d'une réexportation, l'importateur est tenu de présenter à l'autorité compétente un engagement indiquant :

a) les fins pour lesquelles les semences ou plants sont importés,

b) que les semences ou plants ou toutes graines, plants ou parties végétales provenant de ces semences ou plants ne seront distribués ou écoulés en Tunisie sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation spéciale du ministre de l'agriculture.

Dans le cas où les semences et plants sont importés à des fins scientifiques et non commerciales, l'importateur est tenu de présenter à la même autorité un engagement indiquant :

a) les fins pour lesquelles les semences ou plants sont importés,

b) que les semences ou plants ne seront pas distribués ou écoulés sous quelque forme que ce soit.

Art. 28. - Chaque année, dans la première quinzaine du mois de juin, les producteurs et commerçants des semences et plants doivent adresser au ministère de l'agriculture un relevé global des opérations effectuées au cours de la campagne précédente, tel qu'il résulte de la comptabilité matière mentionnée dans les cahiers des charges ci-annexés.

Ce relevé mentionne en outre les stocks en magasin pour chaque catégorie et variétés de semences ainsi que les produits de tirage et les reliquats des plants en pépinières.

Art. 29. - Les semences, plants, ou emballages de semences ou plants saisis peuvent être détenus par l'agent chargé du contrôle à tout endroit aux risques et dépens du propriétaire, en attachant une étiquette de saisie à l'emballage ou au récipient contenant les semences ou plants.

Art. 30. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 80-260 du 26 février 1980 fixant les conditions et les modalités d'organisation et de contrôle de la production et de la commercialisation des semences et plants agricoles.

Art. 31. - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 janvier 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

CAHIER DES CHARGES RELATIF A LA PRODUCTION ET A LA MULTIPLICATION DES SEMENCES ET PLANTS

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. - L'activité de production et de multiplication de semences et plants est soumise aux dispositions de la loi n° 99-42 du 10 mai 1999 relative aux semences, plants et obtentions végétales, à celles de ses textes d'applications et aux conditions fixées par le présent cahier des charges.

Art. 2. - Tout établissement désirant exercer l'activité de production ou de multiplication des semences et plants doit obtenir une carte professionnelle selon les conditions fixées par le présent cahier des charges.

CHAPITRE II

Conditions générales de production

et de multiplication des semences et plants

Art. 3. - Tout établissement désirant exercer l'activité de production et de multiplication des semences et plants doit :

disposer d'un personnel technique permanent suffisant en nombre et en qualification compte tenu de l'ensemble de l'activité semencière et de production de plant que le requérant envisage d'entreprendre pour les catégories certifiées et standard ou avoir la qualification professionnelle nécessaire. A ce titre, il doit fournir la liste du personnel qualifié appuyée des justifications nécessaires.

Disposer d'un personnel technique spécialisé en cas de production de semences et plants de prébase et base. A ce titre, il doit fournir la liste du personnel spécialisé appuyée des justifications nécessaires.

Disposer d'un certificat de validité et de salubrité des locaux et protection contre les incendies.

CHAPITRE III

Conditions particulières de production et de multiplication des semences et plants

Section 1 : Etablissements producteurs de semences :

Art. 4. - Les établissements producteurs de semences céréalières, de légumineuses à graines, fourragères, maraîchères florales et de cultures industrielles doivent répondre aux conditions ci-après :

- disposer, en cas de production de semences de prébase, d'une parcelle pour la maintenance industrielle du matériel végétal multiplié.

- disposer d'une quantité de semences de base en rapport avec le programme de production des semences certifiées et standard et en justifier l'origine.

- disposer d'une unité de triage complètement isolée de tout local pouvant contenir des graines de consommation. Cette chaîne doit avoir une capacité en rapport avec le programme de production envisagé et doit comprendre :

- * un pré-nettoyeur,
- * un nettoyeur,
- * des trieurs,
- * une table densimétrique,
- * du matériel de traitement des semences,
- * du matériel de pesée et d'ensachage,

- disposer d'une aire ou de hangars pour réceptionner les semences brutes, de locaux pour entreposer les semences produites et les stocks reports dans de bonnes conditions de conservation permettant de maintenir un taux d'humidité adéquat et un bon état sanitaire. ces locaux doivent être isolés de tout magasin pouvant contenir des graines de consommation.

- disposer d'un laboratoire équipé en matériel d'analyse pour les essais courants des semences de la production considérée (germination, pureté, poids spécifique, humidité.....)

- disposer d'un ou de plusieurs champs accessibles et de matériel d'exploitation en cas de production directe. En cas de production chez des agriculteurs multiplicateurs, ceux-ci doivent remplir les conditions suivantes fixées à l'article 5 ci-après :

Art. 5. - Les multiplicateurs de semences doivent répondre et se conformer aux conditions suivantes :

- avoir des champs destinés à la multiplication des semences facilement accessibles,

- avoir une qualification professionnelle ou disposer des services d'un personnel technique qualifié en matière de production de semences,

- disposer de matériel d'exploitation et de nettoyage des semences nécessaires : tracteur, semoir, matériel de traitement et de récolte, tarare etc.....

- avoir la possibilité d'irriguer les champs de multiplication de semences,

- éviter la production de graines de la même variété en vue d'une autre utilisation sur une même exploitation ce qui entraînera le refus du ou des champs de multiplication,

- conserver les étiquettes des emballages, les factures et les bons de livraison justifiant l'acquisition de semences à multiplier,

- placer une pancarte à côté de chaque champs de production comportant les indications suivantes :

- * l'espèce et la variété,
- * la catégorie,
- * le n° du lot,
- * la superficie ensemencée en ha.

- procéder aux épurations variétales nécessaires :

- procéder systématiquement au nettoyage préalable des machines utilisées pour le semis, la récolte, le battage et le tarage,

- utiliser de la sacherie ou des conteneurs propres,

- conserver et transporter dans de bonnes conditions les lots de semences.

Section 2 : Etablissements producteurs de plants de pomme de terre :

Art. 6. - Les établissements producteurs de plants de pomme de terre de prébase et base doivent disposer d'un centre de production de vitro-plants composé de :

- une unité de préparation de milieu de culture,
- une unité de repiquage stérile,
- une unité d'élevage des plants,
- une unité de tubérisation,
- une unité de contrôle de qualité (test sanitaire),
- disposer de clone sain et authentique.

Art. 7. - En cas de production de semences certifiées, les établissements producteurs de plants doivent disposer en propriété ou en location, d'un centre de stockage et de conditionnement facilement accessible et équipé de :

- une capacité frigorifique de 3m3/tonne à température positive et à humidité contrôlée adaptée au stockage de la pomme de terre.

- une aire de manutention de 0,5m2/tonne bien abritée de la pluie, des rayons solaires et bien aérée afin de préserver la qualité du produit,

- un dépôt d'entreposage des produits de conditionnement (sac, pallox produit de traitement.....),

- un matériel de manutention (un chariot élévateur),

- un nombre de contenants en rapport avec la capacité de stockage,

- une unité de conditionnement pour l'exécution des opérations suivantes :

- * triage,
- * traitement des plants,
- * calibrage,
- * mise en sac
- * pesage.

La capacité de ces équipements doit être en rapport avec le volume de la production envisagée.

La maintenance des équipements frigorifiques doit être assurée par un personnel qualifié.

Section 3 : Etablissements producteurs de plants de fraisiers :

Art. 8. - Les établissements producteurs de plants de fraisier doivent remplir les conditions suivantes :

- en cas de production de matériel de départ et des plants de prébase :

- * disposer d'un laboratoire dont les équipements permettent le prélèvement des méristèmes, la production de plants in vitro et la réalisation des tests sanitaires,

- * disposer de cages isolantes pour la production des plants de prébase,

- * disposer de clones sains et authentiques,

- s'approvisionner chaque année en plants de base pour la production de plants certifiés,

- disposer d'un ou plusieurs champs accessibles,

- disposer d'un matériel d'exploitation et de collecte de la production,

- disposer d'un centre de collecte et de triage des plants,

- disposer d'une capacité de stockage frigorifique en rapport avec le volume de production en cas de production de plants frigo.

Section 4 : Etablissements producteurs de plants maraîchers :

Art. 9. - Les établissements producteurs de plants maraîchers doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- disposer d'une parcelle bien abritée d'une superficie d'un hectare au minimum pour la production de plants à racines nues.

- disposer d'abri-serres d'une superficie minimale de 1000m² pour la production de plants en motte ou en pot et d'équipement spécialisé,

- disposer d'un matériel d'exploitation agricole d'irrigation et de traitement phytosanitaire.

Section 5 : Etablissements producteurs de plants fruitiers, oliviers et de vignes :

Art. 10. - Les établissements producteurs de plants fruitiers, oliviers et de vignes doivent répondre aux conditions ci-après :

- disposer d'une exploitation d'un seul tenant, facilement accessible et permettant la production minimale de 25.000 plants fruitiers, oliviers et 40000 plants de vigne annuellement avec un assolement quadriennal, et ce, pour la production de plants à racine nue,

- disposer d'abri-serres permettant la production d'un minimum de 10.000 plants en sachets ou en pots,

- disposer d'un parc à bois agréé par l'autorité compétente,

- disposer des installations et du matériel nécessaire pour la production, l'entretien, la protection sanitaire et la préparation des plants,

- disposer des installations adéquates pour la conservation des semences, greffons et boutures.

CHAPITRE IV

Obligations des établissements producteurs de semences et plants

Art. 11. - Les établissements producteurs de semences et plants s'engagent à :

- respecter les dispositions de la loi 99-42 du 10 mai 1999 relative aux semences, plants et obtentions végétales et ses textes d'application,

- produire les semences et plants dans des aires géographiques favorables délimitées pour chaque groupe d'espèces par arrêté du ministre de l'agriculture,

- se conformer aux schémas de multiplication définis par arrêté du ministre de l'agriculture pour chaque espèce ou groupe d'espèces,

- déclarer annuellement à l'autorité compétente le programme de production des semences et plants par espèces, variétés et catégories ainsi que les quantités stockées.

- tenir une comptabilité matière indiquant par ordre chronologique pour chaque espèce, variété et catégorie, les quantités de semences produites, détenues, vendues, leur provenance, leur destination ainsi que la date de chaque opération,

- s'acquitter des redevances dues pour les opérations de contrôle.

CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'IMPORTATION, A L'EXPORTATION ET A LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES ET PLANTS

CHAPITRE PREMIER

Conditions générales d'importation, d'exportation et de commercialisation des semences et plants

Article premier. - L'importation et la commercialisation des semences et plants sont soumises aux dispositions de la loi n° 99-42 du 10 mai 1999 relative aux semences, plants et obtentions végétales et à celles de ses textes d'application.

Art. 2. - L'activité d'importation ou de commercialisation des semences et plants est soumise à l'octroi d'une carte professionnelle par l'autorité compétente pour une ou plusieurs activités au cas où les conditions du présent cahier des charges sont remplies.

Art. 3. - La carte professionnelle est valable pour une durée de 3 ans. Elle est renouvelable selon les mêmes conditions.

Conditions particulières d'importation, d'exportation et de commercialisation des semences et plants

Section 1 : Conditions particulières d'importation et d'exportation de semences et plants :

Art. 4. - Tout établissement désirant se livrer à l'importation ou à l'exportation des semences et plants doit satisfaire aux conditions ci-après :

- 1/ employer un technicien spécialisé en permanence,
- 2/ disposer d'un local d'entreposage isolé de tout magasin pouvant contenir des graines destinées à d'autres fins ou de produits pouvant altérer la qualité des semences et plants.

Le local d'entreposage doit avoir une capacité minimale de 300 m³, bien aéré, ayant une bonne étanchéité contre l'humidité et bien orienté (éviter les expositions Sud-Ouest).

Les conditions de stockage doivent être appropriées à chaque type de semences ou plants, en tout état de cause, la température à l'intérieur de l'entrepôt destiné au stockage des semences ne doit pas dépasser 30 C°.

- 3/ disposer d'un certificat de validité et de salubrité des locaux et de protection contre les incendies,

- 4/ s'approvisionner chez un ou plusieurs fournisseurs étrangers agréés par les autorités du pays exportateur et ayant un référentiel international pour les importateurs seulement,

- 5/ placer un réseau de distribution en se faisant représenter dans au moins cinq gouvernorats pour les importateurs seulement.

- 6/ s'approvisionner chez un ou plusieurs producteurs de semences et plants agréés par l'autorité compétente pour les exportateurs seulement.

Section 2 : Conditions particulières au commerce des semences et plants :

Art. 5. - Tout établissement désirant se livrer à la commercialisation des semences et plants doit satisfaire aux conditions ci-après.

- 1) employer un technicien qualifié en permanence,
- 2) disposer d'un point de vente bien aménagé spécialisé dans le commerce des semences, plants et autres intrants agricoles seulement,
- 3) disposer d'un local d'entreposage isolé de tout magasin pouvant contenir des graines destinées à d'autres fins ou de produits pouvant altérer la qualité des semences et plants.

Le local d'entreposage doit avoir une capacité minimale de 60m³ pour les semences fines et 200m³ pour les autres semences, être bien aéré, ayant une bonne étanchéité contre l'humidité et bien orienté (éviter les expositions Sud-Ouest).

Les conditions de stockage doivent être appropriées à chaque type de semences ou plants, en tout état de cause, la température à l'entretien de l'entrepôt destiné au stockage des semences ne doit pas dépasser 30 C°.

- 4) disposer d'un certificat de validité et de salubrité des locaux et de protection contre les incendies.

- 5) disposer d'un jauge pour la conservation des plants à racines nues en cas de commercialisation de plants fruitiers et autres.

Obligations des importateurs, exportateurs et commerçants de semences et plants

Art. 6. - Les importateurs, exportateurs et commerçants de semences et plants doivent :

- 1) se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur relative aux semences et plants et notamment en matière de qualité, de transport, d'emballage et de stockage,

- 2) disposer d'une comptabilité matière indiquant par ordre chronologique pour chaque espèces, variété et catégorie de semences et plants les quantités achetées ou détendues et vendues,

- 3) faciliter la mission des agents de contrôle en leur permettant d'accéder à tous locaux et documents dans le cadre de leur mission,

- 4) adresser au début de chaque semestre (janvier et juillet) à l'autorité compétente un relevé global des opérations effectuées au cours du semestre écoulé tel qu'il résulte de la comptabilité matière.

Ce relevé mentionne, en outre, les stocks en magasin pour chaque catégorie et variété de semences ainsi que les produits de triage et les reliquats des plants en pépinières,

- 5) indiquer le nom de l'importateur sur les emballages des semences et plants importés,

- 6) surveiller périodiquement à l'aide d'essai sur des échantillons témoin des lots entreposés la faculté germinative et retirer du circuit de distribution tout lot dont la faculté est insuffisante,

- 7) s'acquitter des redevances dues pour les opérations de contrôle.

Décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique des semences, plants et obtentions végétales.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions végétales et notamment son article 6.

Vu le décret n° 78-479 du 2 mai 1978, fixant les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du comité national consultatif des semences et plants.

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - La commission technique des semences, plants et obtentions végétales se compose comme suit :

- le directeur général de la production végétale au ministère de l'agriculture : président

- le président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles : membre

- un représentant de la direction générale de la production végétale : membre

- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de pêche : membre
- un représentant des producteurs de plants : membre
- un représentant des producteurs de semences : membre
- un représentant des distributeurs de semences et plants : membre

- les présidents des commissions techniques sectorielles prévues à l'article 4 du présent décret : membres

Les membres de la commission autres que ceux désignés en raison de leur qualité, sont désignés par décision du ministre de l'agriculture sur propositions des parties concernées.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne parmi celles réputées pour leur compétence, spécialité ou expérience pour participer aux travaux de la commission avec avis consultatif ou pour assurer des missions à caractère consultatif au profit de la commission.

Art. 2. - La commission technique des semences, plants et obtentions végétales se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an et chaque fois que la nécessité l'exige.

Ses délibérations ne sont valables qu'en présence de la moitié de ses membres au moins. Elle émet ses avis à la majorité de ses membres présents et en cas de partage, la voix de son président est prépondérante.

La direction générale de la production végétale relevant du ministère de l'agriculture assure le secrétariat de la commission.

Art. 3. - Il est créé auprès de la commission technique des semences, plants et obtentions végétales des commissions sectorielles spécialisées par groupes et espèces végétales.

Ces commissions sectorielles spécialisées sont créées et leur composition est fixée par décision du ministre de l'agriculture sur proposition du président de la commission technique des semences, plants et obtentions végétales et elles sont chargées d'étudier les aspects techniques spécifiques aux variétés et espèces relevant de sa compétence, aux obtentions végétales et à la certification et de transmettre les résultats de ses travaux au président de la commission technique susvisée.

Cette dernière délibère à propos de ces résultats conformément aux procédures prévues à l'article 2 du présent décret.

Art. 4. - Le décret n° 78-479 du 2 mai 1978, fixant les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du comité national consultatif des semences et plants, est abrogé.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 janvier 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-103 du 18 janvier 2000, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole classée dans les autres zones agricoles du gouvernorat de Kairouan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993 et par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998,

Vu le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan, consigné dans les procès-verbaux de ses réunions du 24 avril 1999 et du 10 août 1999.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre classée dans les autres zones agricoles, sise dans la région d'El Motbasta de la délégation de Kairouan Nord, d'une superficie de 5000 m², telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'un cimetière.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 janvier 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-104 du 18 janvier 2000, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole classée dans les autres zones agricoles du gouvernorat de Kairouan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993 et par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998,

Vu le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan consigné dans les procès-verbaux de ses réunions du 24 avril 1999 et du 10 août 1999.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre classée dans les autres zones agricoles, sise dans la région d'El Motbasta de la délégation de Kairouan Nord, d'une superficie de 3ha, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'un marché hebdomadaire.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 janvier 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-105 du 18 janvier 2000, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, et par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998,

Vu le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul, consigné dans les procès-verbaux de ses réunions du 28 juin 1999 et du 28 septembre 1999.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre faisant partie du titre foncier n° 123440, classée dans les autres zones de sauvegarde, sise à l'Imada de Grombalia El Gharbia, d'une superficie de 1200 m², telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'un poste de contrôle du gazoduc Nabeul Tunis.

Sont modifiées, en conséquence et conformément au plan annexé au présent décret, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul telles qu'elles sont fixées par le décret susvisé n° 86-104 du 16 janvier 1986.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 janvier 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-106 du 18 janvier 2000, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993 et par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998,

Vu le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul, consigné dans les procès-verbaux de ses réunions du 8 mai 1999 et du 28 septembre 1999.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre faisant partie du titre foncier n° 120622/9977, classée dans les zones de sauvegarde sise entre le village de Tourki et celui de Belli délégation de Bou Argoub, d'une superficie de 1ha, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'un nouveau local de la brigade d'intervention à Beni Khalled.

Sont modifiées, en conséquence et conformément au plan annexé au présent décret, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul, telles qu'elles sont fixées par le décret susvisé n° 86-104 du 16 janvier 1986.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 janvier 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-107 du 18 janvier 2000, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993 et par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998,

Vu le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul consigné dans les procès-verbaux de ses réunions du 28 juin 1999 et du 28 septembre 1999.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre faisant partie du titre foncier n° 121534, classée dans les autres zones de sauvegarde, sise dans la région de Nianou, délégation de Grombalia, d'une superficie de 1275 m², telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'un poste de contrôle du gazoduc Nabeul Tunis.

Sont modifiées, en conséquence et conformément au plan annexé au présent décret, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul telles qu'elles sont fixées par le décret susvisé n° 86-104 du 16 janvier 1986.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 janvier 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-108 du 18 janvier 2000, portant changement de la vocation de parcelles de terre classées dans les zones de sauvegarde et les autres zones agricoles et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sfax.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, et par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998,

Vu le décret n° 86-103 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sfax,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Sfax consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 14 avril 1999.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation des parcelles de terre classées dans les zones de sauvegarde et les autres zones agricoles sises à Sfax, d'une superficie de 140 ha, telles qu'elles sont indiquées sur le plan annexé au présent décret et ce pour la réalisation de la rocade km 11 à Sfax.

Sont modifiées, en conséquence et conformément au plan annexé au présent décret, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sfax, telles qu'elles sont fixées par le décret susvisé n° 86-103 du 16 janvier 1986.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 janvier 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-109 du 18 janvier 2000, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre classée dans les autres zones agricoles du gouvernorat de Tunis.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, et par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998,

Vu le décret n° 85-465 du 27 mars 1985, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Tunis,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Tunis consigné dans les procès-verbaux de ses réunions du 13 mai 1999 et du 27 août 1999.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre faisant partie des deux titres fonciers n° 97990 et 97991, classée dans les autres les zones agricoles sise à la délégation de Sidi Hsine, d'une superficie de 38ha 45 ares 47 ca, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'une zone industrielle.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 janvier 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-110 du 18 janvier 2000, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sfax.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, et par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998,

Vu le décret n° 86-103 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sfax,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Sfax, consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 14 avril 1999.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre classée dans les zones de sauvegarde, sise à la délégation de Sfax Ouest, limitrophe à la route de l'aéroport km 4, d'une superficie de 9067 m2, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation du siège de la garnison de la ville de Sfax.

Sont modifiées, en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sfax telles qu'elles sont fixées par le décret susvisé n° 86-103 du 16 janvier 1986.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 janvier 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-111 du 18 janvier 2000, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kasserine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, et par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998,

Vu le décret n° 88-136 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kasserine,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Kasserine, consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 14 octobre 1994.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre classée dans les zones de sauvegarde, sise dans la région d'El Kadhra, délégation de Kasserine Nord, d'une superficie de

6000 m2, faisant partie du titre foncier n° 244011, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour la réalisation d'un parc de loisirs.

Sont modifiées, en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kasserine, telles qu'elles sont fixées par le décret susvisé n° 88-136 du 28 janvier 1988.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 janvier 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-112 du 18 janvier 2000, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Zaghouan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, et par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998,

Vu le décret n° 86-531 du 3 mai 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Zaghouan,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Zaghouan, consigné dans les procès-verbaux de ses réunions du 30 juin 1999 et 8 septembre 1999,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre faisant partie du titre foncier n° 27247/115262, classée dans les zones de sauvegarde sise dans la région d'El Hmadha, délégation du Fahs, d'une superficie de 3 ha, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour la construction de logements sociaux au profit du fonds national de solidarité 2626,

Sont modifiées, en conséquence et conformément au plan annexé au présent décret, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Zaghouan, telles qu'elles sont fixées par le décret susvisé n° 86-531 du 3 mai 1986,

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 janvier 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-113 du 18 janvier 2000, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, et par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998,

Vu le décret n° 88-694 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba consigné dans les procès-verbaux de ses réunions du 1er juillet 1997 et du 30 septembre 1997,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre classée dans les zones de sauvegarde, sise à la délégation de Aïn Essobh, délégation de Tabarka, gouvernorat de Jendouba, d'une superficie de 20073 m2, faisant partie du titre foncier n° 150575, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'un centre de formation professionnelle.

Sont modifiées, en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba, telles qu'elles sont fixées par le décret susvisé n° 88-694 du 7 mars 1988.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 janvier 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-114 du 18 janvier 2000, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, et par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998,

Vu le décret n° 88-694 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba, consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 30 septembre 1997,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre classée dans les zones de sauvegarde, sise dans la région d'El Kalâa, délégation de Gardimaou, d'une superficie de 10 ha, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'une station d'épuration des eaux usées.

Sont modifiées, en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba, telles qu'elles sont fixées par le décret susvisé n° 88-694 du 7 mars 1988.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 janvier 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 janvier 2000, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Sbitla de la délégation de Sbitla, au gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et

complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 73-528 du 3 novembre 1973, portant création d'un périmètre public irrigué à Sbitla de la délégation de Sbitla au gouvernorat de Kasserine,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 99-2282 du 11 octobre 1999, portant révision des limites du périmètre public irrigué de Sbitla, de la limitation de la propriété et du montant de la contribution,

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier prévue par la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et la loi n° 77-17 du 16 mars 1977 susvisées, est ouvert à compter de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Sbitla, de la délégation de Sbitla au gouvernorat de Kasserine, objet du décret n° 73-528 du 3 novembre 1973 dont les limites, la limitation de la propriété et le montant de la contribution ont été révisés par le décret n° 99-2282 du 11 octobre 1999 et délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte 1/50.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 janvier 2000.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par arrêté des ministres de l'agriculture et du développement économique du 19 janvier 2000.

Sont nommés membres du conseil d'administration de l'agence des ports et des installations de pêche, Messieurs :

- Kharat Mohamed Badreddine : représentant le Premier ministre.

- Bellazrek Habib : représentant le ministère des finances.

- Bechouel Samir : représentant le ministère du commerce.

- Kaâbi Noureddine : représentant le ministère du développement économique.

- Baïli Lotfi : représentant le ministère de l'intérieur.

- Bezeïnîa Houcine : représentant le ministère de la défense nationale.

- Kachouri Hassine : représentant le ministère de l'agriculture.

- Samoud Mohamed : représentant le ministère de l'agriculture.
- Ben Youssef Taïeb : représentant le ministère de l'équipement et de l'habitat.
- Harrik Nouredine : représentant le ministère du domaine de l'Etat et des affaires foncières.
- Hammami Jameddine : représentant l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche.

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

Décret n° 2000-115 du 18 janvier 2000, étendant la couverture sociale aux stagiaires poursuivant une formation professionnelle initiale au sein des établissements publics et privés de formation professionnelle.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 98-91 du 2 novembre 1998,

Vu la loi n° 65-17 du 28 juin 1965, étendant les régimes de sécurité sociale aux étudiants, telle que modifiée et complétée par la loi n° 88-40 du 6 mai 1988,

Vu la loi n° 88-6 du 8 février 1988, relative à la couverture des stagiaires en matière de sécurité sociale,

Vu la loi n° 89-67 du 21 juillet 1989, étendant la couverture sociale aux bénéficiaires des stages de formation professionnelle,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle, telle que modifiée par le décret n° 98-953 du 27 avril 1998,

Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation de préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles,

Vu l'avis du ministre des affaires sociales,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions de la loi n° 88-6 du 8 février 1988, relative à la couverture des stagiaires en matière de sécurité sociale sont étendues aux stagiaires poursuivant une formation professionnelle initiale au sein des établissements publics de formation professionnelle ou des établissements privés de formation professionnelle agréés.

Art. 2. - Les ministres des affaires sociales et de la formation professionnelle et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 janvier 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-116 du 18 janvier 2000.

Le Dr Zemni Majed, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Farhat Hached de Sousse (service de médecine légale).

Par décret n° 2000-117 du 19 janvier 2000.

Le Dr Issaoui Belgacem, médecin spécialiste de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital de Sidi Bouzid (service de médecine).

Par décret n° 2000-118 du 19 janvier 2000.

Madame Fadwa El Ghribi, épouse El Ayadi, conseiller des services publics est chargée des fonctions de chef de service de la gestion des stocks à l'hôpital Habib Bourguiba de Sfax.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2000-119 du 18 janvier 2000, portant modification du décret n° 75-629 du 13 septembre 1975, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terrain sises à Nabeul son gouvernorat et nécessaires à la construction d'un lycée de jeunes filles, tel qu'il a fait l'objet d'un tableau parcellaire rectificatif paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 51 des 18 et 21 juillet 1978.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu le décret n° 75-629 du 13 septembre 1975, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terrain sises à Nabeul son gouvernorat et nécessaires à la construction d'un lycée de jeunes filles, tel qu'il a fait l'objet d'un tableau parcellaire rectificatif paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 51 des 18 et 21 juillet 1978,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'éducation,

Décète :

Article premier. - Sont modifiées, les indications relatives à la parcelle de terrain n° 37 et énoncées au tableau parcellaire de l'article premier du décret n° 75-629 du 13 septembre 1975 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terrain sises à Nabeul son gouvernorat et nécessaires à la construction d'un lycée de jeunes filles, tel qu'il a fait l'objet d'un tableau parcellaire rectificatif paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 51 des 18 et 21 juillet 1978, et ce, tel qu'indiqué au tableau ci-après :

N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
37 qui est conforme à la parcelle n° 4 du plan parcellaire du titre foncier n° 125409	127089	Terrain nu	49 a 42 ca	La totalité de l'immeuble	1 - Zouhayer Ben Mohamed Ben Sadok Ben Mohamed Atya. 2 - Mohamed dit Ayed Ben Salah Hlel 3 - Mohamed , 4 - Fadhila, 5 - Fatma dite Sayda, les trois derniers enfants de Hmida Ben Salem Atya, tous propriétaires de parts indivises avec l'Etat.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'éducation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 janvier 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-120 du 18 janvier 2000.

Monsieur Mohamed Habib Chérif, magistrat du 3ème grade, est nommé chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre de l'enseignement supérieur à compter du 17 décembre 1999.

Par décret n° 2000-121 du 19 janvier 2000.

Monsieur Kamel Besbes, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages vice doyen à la faculté des sciences de Monastir.

Par décret n° 2000-122 du 19 janvier 2000.

Madame Radhia Hadj Taïeb, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté de médecine de Sfax.

Par décret n° 2000-123 du 19 janvier 2000.

Monsieur Abderrazak Souabni, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des lettres à Manouba.

Par décret n° 2000-124 du 19 janvier 2000.

Monsieur Chokri Aoun, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la Faculté des lettres à Manouba.

Par décret n° 2000-125 du 19 janvier 2000.

Mademoiselle Arbia Bouarrouj, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service financier à la sous-direction des affaires administratives et financières à l'université des lettres, des arts et des sciences humaines de Tunis.

Par décret n° 2000-126 du 19 janvier 2000.

Monsieur Chokri Akremi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service du matériel à la direction des affaires financières à la direction générale des services communs au ministère de l'enseignement supérieur.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 19 janvier 2000, portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 99-2558 du 17 novembre 1999, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2000-74 du 10 janvier 2000, chargeant Monsieur Sadok Korbi, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de président de l'université du centre, à compter du 17 décembre 1999.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Sadok Korbi, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de président de l'université du centre, est autorisé à signer, par délégation du ministre de l'enseignement supérieur, les ordres des missions

effectuées par les enseignants chercheurs des universités à l'exception des doyens et des directeurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 janvier 2000.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur
Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 19 janvier 2000, portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 99-2558 du 17 novembre 1999, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2000-75 du 10 janvier 2000, chargeant Monsieur Mohamed Toumi, professeur de l'enseignement supérieur, des fonctions de président de l'université Ezzitouna, à compter du 17 décembre 1999.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Toumi, professeur de l'enseignement supérieur, chargé des fonctions de président de l'université Ezzitouna, est autorisé à signer, par délégation du ministre de l'enseignement supérieur, les ordres des missions effectuées par les enseignants chercheurs des universités à l'exception des doyens et des directeurs des établissements d'enseignements supérieur et de recherche.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 janvier 2000.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur
Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

INTERGRATION

Par décret n° 2000-127 du 18 janvier 2000.

Monsieur Hédi Braham est intégré dans le grade d'inspecteur en chef des postes, télégraphes et téléphones du ministère des communications.

MINISTERE DU COMMERCE

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-128 du 19 janvier 2000.

Monsieur Jilani Jelassi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'industrie, des mines de l'énergie et des services à la direction régionale de Gabès au ministère du commerce.

Par décret n° 2000-129 du 19 janvier 2000.

Monsieur Mohamed Elifa, administrateur, est chargé des fonctions de sous-directeur du commerce à la direction régionale de Sfax au ministère du commerce.

Par décret n° 2000-130 du 19 janvier 2000.

Monsieur Riadh Kchaou, chef de travaux de laboratoire, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'industrie, des mines de l'énergie et des services à la direction régionale de Tozeur au ministère du commerce.

Par décret n° 2000-131 du 19 janvier 2000.

Monsieur Mohamed Khelifi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de la concurrence, de la qualité et de la protection du consommateur à la direction régionale de Monastir au ministère du commerce.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2000-132 du 18 janvier 2000.

Il est accordé à Monsieur Fraj Mahjoubi, une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une période d'une année, à compter du 1er avril 2000.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2000-133 du 18 janvier 2000, relatif à l'institution d'un régime de vente aux non résidents avec restitution de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code des douanes et notamment son article 71,

Vu la loi n° 68-7 du 8 mars 1968, relative à la condition des étrangers en Tunisie,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que complété et modifié par les textes subséquents,

Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par la loi n° 93-48 du 3 mai 1993,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que complété et modifié par les textes subséquents et notamment ses articles 3, 18 et 20,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur,

Vu le décret n° 68-198 du 22 juin 1968, réglementant l'entrée et le séjour des étrangers en Tunisie, tel que modifié et complété par le décret n° 92-716 du 20 avril 1992,

Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n° 93-1696 du 16 août 1993, fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par la loi n° 93-48 du 3 mai 1993,

Vu le décret n° 94-1743 du 29 août 1994, portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur, tel que modifié par les textes subséquents,

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis du ministre du tourisme, des loisirs et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier :

I) Les personnes physiques non résidentes en Tunisie de nationalité étrangère peuvent se faire restituer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs achats de produits locaux ou importés, qui les accompagnent à leur départ du territoire tunisien par voie aérienne ou maritime, à condition que lesdits achats soient effectués par carte de crédit.

II - Est considérée non résidente au sens du paragraphe I ci-dessus, toute personne de nationalité étrangère résidente à l'étranger dont le séjour en Tunisie n'excède pas au moment de son départ trois mois.

III - Sont exclus de cette mesure les achats :

- de produits alimentaires,
- de produits relevant des numéros 22-03 à 22-08 du tarif des droits de douane,
- de tabac,
- de produits touchant à la sûreté, à l'ordre public, à la santé, aux mœurs, à la richesse animale et végétale et au patrimoine culturel exclus de la liberté du commerce extérieur.

Art. 2. - Le régime prévu par l'article premier du présent décret s'applique aux achats de marchandises dont la valeur y compris la taxe sur la valeur ajoutée est au moins égale à deux cent dinars (200 dinars) par magasin.

Art. 3. - Procèdent à la vente selon le régime prévu par l'article premier du présent décret, les commerçants soumis à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel.

Art. 4. - Les commerçants visés par l'article 3 du présent décret sont tenus :

1- de déposer auprès du bureau de contrôle des impôts dont ils relèvent une déclaration d'exercice de l'activité prévue par l'article premier du présent décret, selon un modèle établi par l'administration et comportant notamment les mentions suivantes :

- les nom et prénom du commerçant ou la raison sociale
- l'adresse
- le matricule fiscal

2 - d'afficher un écriteau sur l'entrée des magasins où s'effectue la vente aux non résidents en Tunisie de nationalité étrangère de façon visible portant la mention suivante : "vente en détaxe par cartes de crédit".

3 - de percevoir le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de chaque opération de vente soumise à ladite taxe faite à un non résident en Tunisie de nationalité étrangère.

4 - d'établir à l'occasion de chaque opération de vente à un non résident en Tunisie de nationalité étrangère un bordereau de ventes numéroté dans une série ininterrompue en cinq exemplaires selon un modèle établi par l'administration, d'en conserver un et de délivrer les quatre autres au client.

Art. 5. - Le bordereau prévu par l'article 4 du présent décret comprend notamment les mentions suivantes :

1- mentions relatives au commerçant :

- les nom et prénom ou la raison sociale
- l'adresse
- le matricule fiscal
- les nom et adresse de la banque du commerçant.

2 - mentions relatives au non résident en Tunisie de nationalité étrangère :

- les nom et prénom
- la nationalité
- l'adresse à l'étranger
- le numéro du passeport, le lieu et la date de sa délivrance ou tout autre document en tenant lieu
- le numéro du compte bancaire, les nom et adresse de la banque

- le type et le numéro de la carte de crédit.

3 - mentions relatives à la marchandise :

- la désignation de la marchandise
- la quantité
- le prix hors taxe sur la valeur ajoutée
- le taux de la taxe sur la valeur ajoutée
- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée
- le prix total y compris la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 6. - Pour bénéficier du régime visé à l'article premier du présent décret, le non résident en Tunisie de nationalité étrangère doit présenter, au moment du départ du territoire tunisien par voie aérienne ou maritime, les

marchandises objet de l'avantage aux services des douanes accompagnées du bordereau prévu par l'article 4 du présent décret en quatre exemplaires.

Art. 7. - Les services des douanes contrôlent la conformité du contenu du bordereau de ventes avec les marchandises présentées et certifient la sortie de ces marchandises du territoire tunisien en visant les quatre exemplaires du bordereau. Ils gardent un exemplaire, délivrent un exemplaire au non résident en Tunisie de nationalité étrangère et adressent un exemplaire au commerçant et un exemplaire à la direction générale du contrôle fiscal.

Les services des douanes transmettent les bordereaux relatifs aux marchandises dont la sortie du territoire tunisien est prouvée tous les dix jours à la direction générale du contrôle fiscal et au jour le jour aux commerçants concernés.

Le commerçant est tenu de conserver l'exemplaire qui lui est transmis par les services de douane comme document justifiant l'opération de vente à un non résident en Tunisie de nationalité étrangère.

Art. 8. - La direction générale du contrôle fiscal procède dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date de réception des bordereaux de ventes visés par les services des douanes à l'établissement des ordres de paiement relatifs au montant de la taxe sur la valeur ajoutée restituable et à leur transfert à la trésorerie générale en Tunisie. Les ordres de paiement doivent être accompagnés d'une liste nominative des bénéficiaires de la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, de leur numéro de compte bancaire, et des nom et adresse de leur banque.

Art. 9. - La trésorerie générale de Tunisie procède à l'émission d'un récépissé de paiement au profit des bénéficiaires de la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée tiré sur le compte ouvert au nom du trésor à la banque centrale de Tunisie sur la base des ordres de paiement émis par la direction générale du contrôle fiscal. Il est joint au récépissé susvisé une liste nominative des bénéficiaires de la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, de leur numéro de compte bancaire, des nom et adresse de la banque.

Art. 10. - La restitution du montant de la taxe sur la valeur ajoutée aux non résidents en Tunisie de nationalité étrangère s'effectue par virement bancaire par la banque centrale de Tunisie ou par les banques agissant sur délégation de la banque centrale de Tunisie, et ce, conformément aux règlements et procédures en vigueur.

Les banques déléguées par la banque centrale de Tunisie pour effectuer l'opération de virement conformément aux dispositions du paragraphe premier du présent article, retiennent leur commission conformément à la législation en vigueur sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée objet du virement.

Art. 11. - La constatation et la poursuite des infractions aux dispositions du présent décret s'effectuent conformément à la législation en vigueur.

Art. 12. - Le ministre des finances, le ministre du commerce et le ministre du tourisme, des loisirs et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 janvier 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie,

Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le régime applicable aux chargés de mission auprès des cabinets ministériels,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale, et de chef de service d'administration centrale tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des archives courantes et archives intermédiaires, du tri et élimination des archives, du versement des archives et de la communication des archives publiques,

Vu le décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, portant création des bureaux des relations avec le citoyen, tel que modifié par le décret n° 93-2398 du 29 novembre 1993,

Vu le décret n° 95 - 916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 95-917 du 22 mai 1995, portant organisation du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 96 - 49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions Générales

Article premier. - Outre le comité supérieur du ministère et la conférence de direction, le ministère de l'industrie comprend :

- 1 - le cabinet
- 2 - l'inspection générale
- 3 - la direction générale des services communs
- 4 - les services spécifiques
- 5 - l'administration régionale.

Art. 2. - Le comité supérieur du ministère de l'industrie est un organe consultatif qui assiste le ministre dans l'étude de toutes les questions que celui-ci juge utile de lui soumettre, notamment en matière :

- d'élaboration des plans,
- de coordination des différents programmes d'action du département,
- de programme de formation et de perfectionnement des cadres et agents du ministère,

- d'organisation et d'emploi des moyens matériels et en personnel,

Le comité supérieur du ministère de l'industrie se réunit à l'initiative du ministre et sous sa présidence, il comprend :

- le chef du cabinet
- l'inspecteur général de l'industrie
- le directeur général des services communs
- les responsables des services spécifiques et tout autre responsable dont la participation serait jugée utile.

Art. 3. - La conférence de direction constitue une instance de réflexion et d'information sur l'action générale du département et les questions à caractère général.

La conférence de direction se réunit sur convocation du ministre, elle examine périodiquement l'état d'avancement des activités du département et les principaux dossiers qui lui sont soumis.

La conférence de direction groupe, sous la présidence du ministre ou de son représentant désigné, les directeurs généraux, les directeurs et autres premiers responsables du département et toute personne dont la participation serait jugée utile pour les sujets inscrits à l'ordre du jour.

Chapitre II

Le Cabinet

Art. 4. - Le cabinet a pour mission :

- de tenir le ministre informé de l'activité générale du département, de transmettre ses directives et de veiller à leur exécution,
- d'assurer la liaison et la coordination entre les différents organes du ministère,
- d'établir des relations avec les organismes officiels, les organisations nationales et la presse,
- de superviser, contrôler et suivre les activités des structures qui lui sont directement rattachées.

Le cabinet est dirigé par un chef de cabinet assisté par des chargés de mission et des attachés de cabinet.

Art. 5. - Sont rattachées au cabinet, les structures ci-après :

- 1°/ Le bureau d'ordre central,
- 2°/ le bureau d'information, d'accueil et des relations publiques,
- 3°/ le bureau du suivi des décisions du conseil des ministres, des conseils ministériels restreints et des conseils interministériels,
- 4°/ le bureau de la sécurité et de la permanence,
- 5°/ le bureau des affaires générales,
- 6°/ le bureau de l'assistance aux entreprises,
- 7°/ le bureau de la coopération et des relations extérieures,
- 8°/ le bureau des relations avec le citoyen,
- 9°/ le bureau de la mise à niveau de l'industrie,
- 10°/ le bureau des études et du suivi de la conjoncture économique,

Art. 6. - Le bureau d'ordre central est chargé notamment:

- de la réception, de l'expédition et de l'enregistrement du courrier,

- de la ventilation et du suivi du courrier,

Le bureau d'ordre central est dirigé par un chef de service d'administration centrale

Art. 7. - Le bureau d'information, d'accueil et des relations publiques est chargé notamment :

- de l'établissement et de l'organisation des relations avec les organes d'information,
- de la collecte, de l'analyse et de la diffusion des informations de presse intéressant les activités du ministère,
- de promouvoir la communication au sein du département,
- d'assurer les activités d'accueil et de relations publiques,

Le bureau d'information, d'accueil et des relations publiques est dirigé par un chargé de mission.

Art. 8. - Le bureau du suivi des décisions du conseil des ministres, des conseils ministériels restreints et des conseils interministériels est chargé notamment :

- de veiller à la préparation des dossiers relatifs aux conseils ministériels,
- de suivre la mise en œuvre des décisions prises aux conseils ministériels ayant trait aux activités du ministère et des organismes sous tutelle,
- d'établir des rapports périodiques sur l'application desdites décisions.

Le bureau du suivi des décisions du conseil des ministres, des conseils ministériels restreints et des conseils interministériels est dirigé par un attaché de cabinet.

Art. 9. - Le bureau de la sécurité et de la permanence est chargé notamment :

- de veiller à la sécurité interne du ministère,
- d'assurer et d'organiser la permanence du service pendant les heures de fermeture,

Le bureau de la sécurité et de la permanence est dirigé par un attaché de cabinet.

Art. 10. - Le bureau des affaires générales est chargé notamment d'étudier toutes les questions à caractère général qui lui sont soumises.

Le bureau des affaires générales est dirigé par un attaché de cabinet.

Art. 11. - Le bureau de l'assistance aux entreprises est chargé notamment :

- d'assister, de conseiller et d'orienter les responsables des entreprises économiques en difficulté,
- de procéder avec le concours des services intéressés du département et des organismes d'appui à l'industrie, au diagnostic de la situation des entreprises en difficulté,
- d'assurer le secrétariat de la commission de suivi des entreprises économiques en difficulté,
- d'assurer le suivi des dossiers des entreprises en difficulté,
- de superviser l'observatoire des entreprises en difficulté chargé de collecter, de traiter et d'analyser les informations se rapportant à ces entreprises.

A cet effet, il est dirigé par un directeur général d'administration centrale assisté par deux directeurs d'administration centrale et deux sous-directeurs d'administration centrale .

Art. 12. - Le bureau de la coopération et des relations extérieures est chargé notamment de :

- la représentation du département dans toutes les négociations bilatérales, régionales et multilatérales dans les domaines industriel, agro-industriel, énergétique, minier et des services connexes à l'industrie,
- la représentation du département aux commissions mixtes bilatérales et aux sessions et conférences multilatérales,
- la participation aux réunions préparatoires et à l'identification de toutes les actions permettant de promouvoir, de diversifier et de dynamiser la coopération de la Tunisie avec les autres pays,
- la participation à la mise en œuvre de l'accord d'association avec l'Union Européenne dans les domaines relevant du ministère et le suivi du processus euro-méditerranéen,
- la participation à la négociation, la mise en œuvre et le suivi des accords d'association avec les pays arabes,
- le suivi des relations de la Tunisie avec les pays étrangers, les institutions et organisations internationales dans les domaines relevant des attributions du département,
- l'introduction et la négociation des requêtes ayant trait aux volets assistance technique et financière avec les partenaires étrangers et avec les organismes et institutions régionales et internationales,
- la proposition de thèmes de formation et des candidats pour suivre des stages ou des séminaires spécialisés destinés aux cadres du département, des centres techniques et des entreprises et établissements sous tutelle,

A cet effet, il est dirigé par un directeur d'administration centrale assisté par deux sous-directeurs d'administration centrale et deux chefs de service d'administration centrale.

Art. 13. - Le bureau des relations avec les citoyens est chargé notamment :

- d'accueillir les citoyens, de recevoir et d'instruire leurs doléances et leurs requêtes en collaboration avec les services concernés, en vue de leur trouver les solutions appropriées,
- de répondre aux citoyens directement ou par correspondance,
- de renseigner les citoyens sur les procédures et formalités administratives concernant l'octroi des diverses prestations, et ce, directement, par correspondance ou par téléphone,
- de centraliser et d'étudier les dossiers émanant du médiateur administratif et d'assurer la coordination avec les différents services du ministère en vue de leur trouver les solutions adéquates,
- de déceler, à travers une analyse approfondie des requêtes des citoyens, les lourdeurs et complications au niveau des procédures administratives et de proposer les réformes susceptibles de les surmonter,

Le bureau des relations avec le citoyen est dirigé par un cadre nommé conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993 susvisé.

Art. 14. - Le bureau de la mise à niveau de l'industrie est chargé notamment :

- de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l'état dans le domaine de la mise à niveau de l'industrie et de l'amélioration de la compétitivité du produit industriel en collaboration avec les services intéressés,
- de procéder aux études nécessaires pour l'élaboration des programmes de mise à niveau de l'industrie, en collaboration avec les services et organismes spécialisés,
- de procéder, avec le concours des services intéressés du département et des organismes d'appui à l'industrie, à l'élaboration, l'exécution et le suivi des programmes de mise à niveau du secteur industriel,
- de procéder, avec le concours des services intéressés du département à l'instruction des demandes de bénéfice des aides prévues dans le cadre des investissements relatifs à l'efficacité énergétique présentées par les entreprises du secteur de l'industrie et des services connexes,
- d'assurer la programmation des ressources de financement intérieures et extérieures allouées aux différents programmes de restructuration, de mise à niveau et de promotion de la compétitivité industrielle en coordination avec les services concernés des autres départements,
- de participer aux négociations portant sur les programmes de financement au niveau bilatéral, multilatéral et régional relatifs aux domaines de mise à niveau et d'amélioration de la compétitivité industrielle, en coordination avec les services concernés des autres départements,

Le bureau de mise à niveau de l'industrie est dirigé par un directeur général d'administration centrale assisté par cinq chargés de mission.

Art. 15. - le bureau des études et du suivi de la conjoncture économique est chargé notamment :

- d'assurer le suivi de l'évolution des activités industrielles,
- de collecter, de traiter, de centraliser, d'analyser et de commenter les statistiques intéressant le secteur de l'industrie et des services connexes,
- de suivre et d'analyser la conjoncture économique nationale et internationale et d'étudier toute question à caractère économique, touchant le secteur de l'industrie et des services connexes,
- d'évaluer les réalisations des plans de développement économique relatives au secteur de l'industrie et des services connexes et de proposer les projets et les programmes de travail à insérer dans ces plans,
- de participer aux différentes commissions du plan relevant d'autres ministères,
- de participer à la préparation du budget économique pour les aspects se rapportant au secteur de l'industrie et des services connexes et d'en assurer le suivi,
- de participer à l'élaboration des prévisions et des projets concernant les réformes économiques à engager dans le secteur de l'industrie et des services connexes,

A cet effet, il est dirigé par un directeur d'administration centrale assisté par deux sous-directeurs d'administration centrale et deux chefs de service d'administration Centrale.

Chapitre III

L'Inspection Générale

Art. 16. - L'inspection générale du ministère de l'industrie est chargée sous l'autorité du ministre de l'industrie, du contrôle de la gestion administrative, technique et financière de l'ensemble des services relevant du ministère, et des organismes et entreprises sous-tutelle.

Elle est également chargée notamment :

- d'effectuer toute mission ou enquête particulière tendant à réduire le coût et à améliorer la gestion et le rendement des services, organismes et entreprises inspectés,
- d'établir des rapports faisant état des résultats de ces missions et enquêtes à la fin de chaque inspection et de les soumettre au ministre,
- d'assurer le suivi de l'exécution des recommandations formulées dans les rapports précités,
- d'assurer le suivi des rapports de contrôle de la Cour des Comptes et des Corps de contrôle général concernant les organismes et entreprises sous tutelle.

Art. 17. - Les membres de l'inspection générale du ministère de l'industrie agissent en vertu d'un ordre de mission qui leur est délivré par le ministre de l'industrie.

Pour l'accomplissement de leurs tâches, il leur est conféré le pouvoir d'investigation le plus étendu et ils disposent à cet effet du droit à la communication de tout document.

Art. 18. - Une copie du rapport faisant état des résultats de chaque mission ou enquête sera adressée au Premier Ministère (contrôle général des services publics) et à la cour des comptes.

Art. 19. - L'inspection générale du ministère de l'industrie comprend les emplois fonctionnels suivants :

- un inspecteur général avec rang et avantages de directeur général d'administration centrale .
- trois inspecteurs en chef avec rang et avantages de directeur d'administration centrale
- quatre inspecteurs avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale
- six inspecteurs adjoints avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale

La nomination à ces emplois se fait par décret sur proposition du ministre de l'industrie conformément aux dispositions du décret susvisé n° 88-188 du 11 février 1988, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998.

Chapitre IV

La direction générale des Services Communs

Art. 20. - La direction générale des services communs du ministère de l'industrie comprend :

- 1 - la direction des affaires administratives et financières
- 2 - la direction de l'organisation, des méthodes et de l'informatique
- 3 - la direction des affaires juridiques et du contentieux
- 4 - la direction de la gestion des documents et de la documentation

Art. 21. - La direction des affaires administratives et financières est chargée notamment :

- de la gestion des ressources humaines relevant du ministère,
- de l'élaboration des textes réglementaires concernant l'ensemble du personnel du département ,
- de l'élaboration et du contrôle de la loi des cadres ,
- de l'organisation des concours de recrutement et examens professionnels intéressant le personnel du ministère,
- de la promotion de la formation du personnel du ministère ,
- de l'action sociale et culturelle au profit des agents du ministère,
- de la préparation et de la présentation des budgets de fonctionnement et d'équipement du ministère et de leur exécution,
- de la préparation et de la présentation du budget de fonctionnement des établissements publics sous tutelle en collaboration avec les organismes concernés,
- du secrétariat de la commission départementale des marchés ,
- de l'acquisition et de la gestion du matériel et des équipements nécessaires au fonctionnement des services du ministère,
- de la gestion du parc-auto du ministère,
- de l'entretien et de la maintenance des bâtiments administratifs et de l'infrastructure du ministère.

A cet effet, elle comprend trois sous-directions:

A / La sous-direction des ressources humaines avec deux services.

- le service du personnel,
- le service de la formation et de la promotion

B / La sous-direction du budget avec deux services :

- le service de budget,
- le service de l'ordonnancement

C / La sous-direction des bâtiments et du matériel avec trois services :

- le service du matériel roulant,
- le service de l'approvisionnement,
- le service de la gestion et du contrôle du patrimoine.

Art. 22. - La direction de l'organisation des méthodes et de l'informatique est chargée notamment :

- de coordonner l'activité du département, en matière de réforme administrative, avec les services concernés du Premier ministère,
- d'étudier et de préconiser de nouvelles méthodes d'amélioration et de rationalisation de la gestion administrative,
- d'étudier les projets de réforme administrative touchant aux activités des différents services du département et d'assurer le suivi de la mise en œuvre des réformes adoptées,

- d'étudier les projets d'organisation administrative du département, des services extérieurs et des organismes qui en dépendent,

- de veiller à simplifier les procédures, à rationaliser les imprimés administratifs, à alléger les circuits et à améliorer le fonctionnement des services,

- de veiller à l'élaboration et à la mise à jour des manuels de procédures, des plans de chargement du personnel et de tout autre instrument de rationalisation de l'action administrative,

- d'étudier et de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour la concrétisation de la déconcentration et de la décentralisation des services du département, de cerner les difficultés qui en résultent et de rechercher les solutions à leur apporter,

- de développer l'utilisation de l'outil informatique au sein de l'administration par l'élaboration, la réalisation et le suivi du plan informatique du département,

- d'assurer l'exploitation et la maintenance du matériel et des logiciels informatiques.

A cet effet, elle comprend deux sous-directions :

A / La sous-direction de l'organisation et des méthodes avec deux services :

- le service de l'organisation,
- le service des méthodes

B / la sous-direction de la production et du développement informatiques avec trois services :

- le service de la collecte des données
- le service de la production informatique
- le service des études et du développement informatiques

Art. 23. - La direction des affaires juridiques et du contentieux est chargée notamment:

- d'étudier et d'assurer le suivi des questions et dossiers à caractère juridique qui lui sont confiés par le ministre,

- d'effectuer des consultations juridiques sur les questions qui lui sont soumises par les différents services du ministère,

- de participer à la conception et à la mise en forme des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs aux secteurs relevant du ministère en association avec les services concernés,

- d'étudier et de suivre les affaires contentieuses du ministère.

A cet effet, elle comprend deux sous-directions:

A / la sous-direction des affaires juridiques avec deux services :

- le service des études juridiques.
- le service des consultations et de la réglementation.

B/ la sous-direction du contentieux avec un service :

- le service des études et du suivi des affaires contentieuses.

Art. 24. - La direction de la gestion des documents et de la documentation est chargée notamment:

- de l'élaboration et de la mise en application du programme de gestion des documents produits ou reçus par

les services du ministère dans l'exercice de leur activité et ce, en collaboration avec les services des archives nationales,

- d'entreprendre des actions de coopération et d'échange d'expériences avec les services et les organismes similaires à l'intérieur et à l'extérieur du pays,

- d'établir des systèmes de classement des documents courants des services du ministère et de veiller à leur bonne application,

- d'élaborer un calendrier de conservation des documents du ministère et de veiller à l'application de ses prescriptions,

- de collecter, d'organiser et de conserver les archives intermédiaires dans des locaux appropriés,

- d'organiser la communication et l'exploitation des archives intermédiaires et de verser les archives définitives aux archives nationales,

- d'acquérir et de rassembler les documents et les informations, quels que soient leur origine et leur support, qui concernent les domaines relevant des attributions du ministère,

- d'accomplir pour ces documents et informations, toutes les opérations relatives à leur traitement, à leur conservation et à leur communication aux utilisateurs.

A cet effet, elle comprend deux sous-directions :

A / la sous-direction de la gestion des archives avec deux services :

- le service des archives courantes,
- le service des archives intermédiaires.

B / la sous direction de la documentation avec un service :

- le service de la bibliothèque

Art. 25. - la direction générale des services communs du ministère de l'industrie est dirigée par un cadre ayant rang et avantages de directeur général d'administration centrale.

Chapitre V

Les Services spécifiques

Art. 26. - Les services spécifiques du ministère de l'industrie comprennent :

- 1 - La direction générale de la tutelle des entreprises
- 2 - La direction générale des stratégies industrielles
- 3 - La direction générale des industries manufacturières
- 4 - La direction générale du textile et de l'habillement
- 5 - La direction générale des industries alimentaires
- 6 - La direction générale de l'énergie
- 7 - La direction générale des mines
- 8 - La direction de la sécurité.

Art. 27. - La direction générale de la tutelle des entreprises est chargée notamment de :

- l'exercice de la tutelle des entreprises et établissements publics relevant du ministère de l'industrie par :

* l'approbation des contrats-programmes, des contrats-objectifs et le suivi de leur exécution.

* l'approbation des budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution.

* l'approbation des états financiers des entreprises publiques n'ayant pas d'assemblées générales et des établissements publics n'ayant pas un caractère administratif.

- l'examen et le suivi des plans d'assainissement des entreprises à participation publique relevant du ministère

- l'instruction des dossiers relatifs à la restructuration des entreprises relevant du ministère

- le suivi de la gestion des ressources humaines des entreprises sous tutelle

- l'approbation des résolutions des organes de gestion et de délibération des entreprises et établissements publics

- la participation à la procédure d'approbation des régimes de rémunération et des augmentations salariales accordées aux agents des entreprises à participation publique

- l'approbation des conventions d'arbitrage et des clauses arbitrales et des transactions réglant les différends, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

A cet effet, elle comprend trois directions :

1 - La direction du suivi de la gestion des entreprises publiques.

2 - La direction de la restructuration des entreprises à participation publique.

3 - La direction de la réglementation et des ressources humaines.

Art. 28. - La direction du suivi de la gestion des entreprises publiques est chargée notamment de :

* l'étude et l'approbation des budgets prévisionnels.

* le suivi des états financiers.

* l'approbation et le suivi de l'exécution des contrats programmes.

* l'approbation et le suivi de l'exécution des contrats objectifs.

* la préparation des budgets d'équipement et des opérations financières.

* l'examen des dossiers de productivité et l'étude des performances.

A cet effet, elle comprend deux sous-directions:

I - La sous-direction du suivi de la gestion avec trois services :

- Le service du suivi de la gestion.

- Le service des budgets prévisionnels, des contrats-programmes et contrats-objectifs.

- Le service du suivi des décisions des organes de gestion et des recommandations des corps de contrôle.

B - La sous-direction de la productivité et des études de performance avec deux services :

- Le service de mesure de la productivité.

- Le service des études de performance des entreprises.

Art. 29. - La direction de la restructuration des entreprises à participation publique est chargée notamment de :

- l'instruction des dossiers relatifs à la restructuration des entreprises à participation publique,

- l'examen et le suivi des plans d'assainissement des entreprises à participation publique relevant du ministère.

A cet effet, elle comprend deux sous-directions

A - La sous-direction des opérations d'assainissement avec deux services :

- Le service de l'assainissement.

- Le service du suivi des décisions d'assainissement.

B - La sous-direction des opérations de restructuration avec trois services :

- Le service des études de restructuration.

- Le service du suivi des opérations de restructuration.

- Le service du suivi du portefeuille.

Art. 30. - La direction de la réglementation et des ressources humaines est chargée notamment de :

- l'examen des statuts particuliers et des tableaux de classification des emplois,

- l'examen des régimes de rémunération et des augmentations salariales,

- l'examen des organigrammes, des lois des cadres et des conditions de nomination aux emplois fonctionnels,

- la proposition de nomination des membres des organes de gestion et de délibération des entreprises et établissements publics,

- l'examen de la rémunération des chefs d'entreprises et établissements publics,

- la gestion des ordres de mission et de stage à l'étranger,

- le suivi du contentieux et des requêtes,

- le suivi de la réglementation relative aux entreprises et établissements publics,

- la participation au règlement des conflits collectifs de travail,

- l'accomplissement des procédures de la mise à la disposition des agents auprès des organisations nationales,

- le suivi des décisions de restructuration et d'assainissement en matière de ressources humaines.

A cet effet, elle comprend deux sous-directions:

A - La sous-direction de la réglementation avec deux services :

- le service de la réglementation

- le service des statuts et du contentieux.

B - La sous-direction du suivi de la gestion des ressources humaines avec deux services :

- le service social et des requêtes

- le service des organes de gestion

Art. 31. - La direction générale des stratégies industrielles est chargée notamment:

1 - de suivre la mise en œuvre de la politique de l'état dans le domaine de l'industrie et des services connexes à l'industrie,

2 - de proposer les réformes nécessaires pour la promotion de l'industrie et des services connexes à l'industrie,

3 - de veiller à l'expansion et à la protection des industries naissantes et des créneaux porteurs,

4 - d'assurer le suivi de l'impact de la libéralisation de l'industrie et d'en proposer, en concertation avec les structures sectorielles concernées, les mesures d'accompagnement,

5 - de participer avec les organismes concernés à l'élaboration des programmes de formation dans le domaine industriel,

6 - de veiller au développement d'un environnement concurrentiel favorable à la promotion de l'activité industrielle et des services connexes à l'industrie,

7 - de promouvoir la technologie moderne en vue d'améliorer et de développer la productivité en collaboration avec les parties concernées,

8 - de participer à l'élaboration des plans technologiques sectoriels,

9 - d'apporter l'assistance nécessaire à l'activité du secteur des services,

10 - de procéder à des études sur l'innovation et les mutations industrielles en collaboration avec les départements et les organismes concernés,

11 - de participer à la conception de la politique générale de l'état en matière de développement durable,

12 - de participer à l'élaboration de la politique du commerce extérieur,

A cet effet, elle comprend trois directions :

1 - La direction de la technologie et de la stratégie,

2 - La direction de l'environnement industriel,

3 - La direction des services connexes à l'industrie.

Art. 32. - La direction de la technologie et de la stratégie est chargée notamment :

- de participer à l'élaboration des programmes de promotion de la qualité des produits industriels et d'assurer leur suivi et ce, en collaboration avec les organismes concernés,

- de participer aux travaux relatifs à l'élaboration des normes pour le secteur industriel,

- d'élaborer un programme d'études stratégiques et sectorielles ainsi que les termes de référence de ces études,

- d'assurer le pilotage, l'évaluation et l'exploitation des études stratégiques et sectorielles,

- d'assurer la veille technologique pour le secteur industriel,

A cet effet, elle comprend deux sous-directions:

A - La sous-direction de la qualité et de la normalisation avec deux services :

- le service de la qualité,

- le service de la normalisation,

B - La sous-direction des études stratégiques et du développement technologique avec deux services :

- le service du développement technologique et de l'innovation,

- le service des études stratégiques et sectorielles,

Art. 33. - La direction de l'environnement industriel est chargée notamment :

- d'assurer le suivi de l'environnement institutionnel des entreprises industrielles,

- de participer à l'élaboration des programmes nationaux relatifs à l'infrastructure industrielle et notamment ceux relatifs aux zones industrielles et aux zones franches et d'en assurer le suivi,

- de participer à la préparation des requêtes adressées aux bailleurs de fonds et organismes d'assistance et d'expertise pour la réalisation des projets de coopération industrielle,

- de participer aux négociations entrant dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale relative au secteur de l'industrie et des services connexes,

- de finaliser les projets de coopération et d'assurer leur suivi,

- de participer aux comités de gestion des projets et programmes relevant d'autres ministères,

- d'adapter la réglementation tunisienne aux réglementations européennes et internationales, par la révision des textes réglementaires existants et l'élaboration de nouveaux textes juridiques,

- de participer aux travaux relatifs à l'octroi d'avantages aux promoteurs industriels,

- de gérer les fonds d'appui à l'industrie financés par les partenaires étrangers et les organismes internationaux,

- de préparer et de suivre les dossiers du conseil supérieur de l'investissement

- de superviser la gestion et l'exécution des contrats programmes des institutions d'appui à l'industrie,

- de suivre les programmes nationaux d'appui à l'industrie,

A cet effet, elle comprend deux sous-directions :

A - La sous-direction de l'environnement industriel avec deux services :

- le service de la programmation industrielle ,

- le service des incitations , des avantages et du financement de l'industrie,

B - La sous-direction des institutions d'appui avec deux services :

- le service de l'infrastructure industrielle,

- le service des projets,.

Art. 34. - La direction des services connexes à l'industrie est chargée notamment :

- de participer à la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine du développement des services connexes à l'industrie,

- d'étudier et de proposer toute mesure favorisant la promotion des services,

- d'élaborer la législation et la réglementation relatives aux services connexes à l'industrie,

- d'entreprendre et de participer à l'élaboration des études relatives aux services et à leur vulgarisation,

- d'assister les entreprises des secteurs des services connexes à l'industrie,

- de proposer toute mesure relative au développement des services,

- de préconiser les mesures d'assistance et d'encouragement aux promoteurs investissant dans les domaines des services.

A cet effet, elle comprend deux sous-directions:

A - La sous-direction des études et de la réglementation avec deux services :

- le service des études,
- le service de la réglementation.

B - La sous-direction de l'ingénierie et du conseil avec deux services :

- le service de l'ingénierie industrielle,
- le service du conseil à l'entreprise.

Art. 35. - La direction générale des industries manufacturières est chargée notamment :

- de participer à la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine du développement des industries manufacturières,

- de préparer les textes législatifs et réglementaires régissant les entreprises du secteur des industries manufacturières,

- de suivre les investissements et la production dans le secteur des industries manufacturières,

- de participer à l'élaboration des plans de développement économique et social et de suivre leur exécution,

- de participer à l'élaboration des études et des stratégies du secteur des industries manufacturières visant le développement du secteur, de son intégration et la promotion de son environnement ainsi que de ses exportations ;

- d'aider les entreprises des industries manufacturières à définir leur politique d'investissement et leur programme de fabrication en collaboration avec les centres techniques spécialisés,

- d'accompagner les entreprises des industries manufacturières dans le processus de leur mise à niveau ,

- de participer aux études de fixation des prix,

- de participer à l'élaboration de la politique du commerce extérieur,

- d'assurer le suivi de l'impact du démantèlement tarifaire sur le secteur des industries manufacturières et d'en proposer les mesures d'accompagnement,

A cet effet, elle comprend deux directions :

1 - la direction des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et des matériaux de construction ;

2 - la direction des industries du cuir et de la chaussure, des industries chimiques et diverses ;

Art. 36. - la direction des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et des matériaux de construction comprend trois sous-directions:

A - La sous-direction des industries mécaniques et métallurgiques avec deux services :

- le service des industries mécaniques,
- le service des industries métallurgiques.

B - La sous-direction des industries électriques et électroniques avec deux services:

- le service des industries électriques,
- le service des industries électroniques.

C - La sous-direction des industries des matériaux de construction avec deux services:

- le service des matériaux de construction,
- le service de la céramique et du verre.

Art 37. - la direction des industries du cuir et de la chaussure, des industries chimiques et diverses comprend deux sous-directions :

A - La sous-direction des industries du cuir et du papier avec deux services :

- le service du papier et du carton,
- le service du cuir et de la chaussure,

B - La sous-direction de la chimie et des industries diverses deux services :

- le service de la chimie,
- le service des industries diverses .

Art. 38. - La direction générale du textile et de l'habillement est chargée notamment :

1 - de participer à la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine du développement des industries du textile et de l'habillement ;

2 - de préparer les textes législatifs et réglementaires régissant les entreprises du secteur ;

3 - de participer à l'élaboration des plans de développement économique et social et de suivre leur exécution ;

4 - de participer à l'élaboration des études et des stratégies du secteur textile et de l'habillement visant le développement du secteur , de son intégration et la promotion de son environnement ainsi que de ses exportations ;

5 - d'aider les entreprises du secteur textile et de l'habillement à définir leur politique d'investissement, leur programme de fabrication en collaboration avec le Centre Technique du Textile ;

6 - de suivre les investissements et la production dans le secteur du textile et de l'habillement ;

7 - de participer à l'élaboration de la politique du commerce extérieur ;

8 - de participer aux études de la fixation des prix ;

9 - d'assurer le suivi de l'impact du démantèlement tarifaire sur le secteur et d'en proposer les mesures d'accompagnement.

A cet effet, elle comprend deux directions :

1 - la direction des industries du textile

2 - la direction des industries de l'habillement.

Art. 39. - La direction des industries du textile comprend deux sous-directions :

A - la sous-direction des Industries de la filature et du tissage avec deux services :

- le service filature et tissage
- le service tricotage

B - La sous-direction des industries du finissage avec deux services :

- le service de la teinturerie,
- le service des industries du finissage et de l'ennoblissement.

Art. 40. - La direction des industries de l'habillement comprend deux sous directions :

A-La sous-direction de l'habillement avec deux services :

- le service de la confection
- le service de la bonneterie.

B -La sous-direction des divers accessoires textiles et de la friperie avec deux services :

- le service de la friperie
- le service des divers accessoires textiles.

Art. 41. - La direction générale des industries alimentaires est chargée notamment:

- de participer à l'élaboration des études et des stratégies sectorielles visant la promotion et le développement de l'infrastructure de l'industrie alimentaire, de la production et de l'exportation des produits alimentaires,

- de coordonner les activités agricoles et de transformation industrielle en vue d'accroître la valeur ajoutée des produits et des sous-produits végétaux, animaux et de pêche,

- d'entreprendre les études nécessaires dans le domaine de l'innovation et de la promotion des nouvelles technologies en vue notamment de développer de nouveaux créneaux technologiques,

- de préparer les textes législatifs et réglementaires régissant les entreprises du secteur,

- d'assurer l'encadrement technique des industriels en matière de conservation, de transformation et de conditionnement des produits végétaux, animaux et de pêche et de les assister pour la mise en place d'industries nouvelles et l'introduction de technologies appropriées,

- d'assurer le suivi des différentes campagnes de conservation, de transformation et de conditionnement des produits animaux, végétaux et de pêche,

- d'élaborer en collaboration avec les organismes spécialisés, les normes intéressant notamment le domaine alimentaire, d'informer et de sensibiliser les industriels quant à leur application,

- de prendre les mesures nécessaires en vue de préserver la qualité des produits alimentaires et leur conformité à la réglementation en vigueur et ce, en collaboration avec les organismes chargés du contrôle de la qualité, de la répression des fraudes et de la protection du consommateur,

- d'élaborer et de mettre en œuvre en collaboration avec les départements et organismes concernés les plans d'actions et les mesures visant la maîtrise de la consommation des produits alimentaires et l'optimisation de l'offre,

- de promouvoir en collaboration avec les départements et organismes concernés l'exportation, la compétitivité des produits alimentaires et la conquête des marchés ainsi que le développement du partenariat,

- d'établir avec les organismes concernés des programmes de recherche- développement et de

vulgarisation dans le domaine alimentaire et de veiller à la diffusion du progrès technique dans le milieu professionnel,

- d'assurer le fonctionnement et la présidence de la commission d'agrément et de suivi des installations des usines de l'industrie alimentaire.

A cet effet elle comprend :

1 - La direction du développement de l'industrie alimentaire.

2 - La direction du suivi de la production de l'industrie alimentaire.

Art. 42. - La direction du développement de l'industrie alimentaire comprend trois sous-directions :

A - la sous-direction des moyens de développement avec trois services :

- le service des études et de la programmation
- le service de l'encouragement à la production et de la coordination
- le service de la coopération technique.

B - la sous-direction de l'écoulement des produits avec deux services :

- le service de la stratégie de stockage et de commercialisation
- le service de la maîtrise de la consommation et de l'étude de l'impact des prix.

C - la sous-direction du froid industriel

Art. 43. - La direction du suivi de la production de l'industrie alimentaire comprend trois sous-directions :

A - la sous-direction de la technologie et de la promotion de la qualité avec trois services :

- le service de la normalisation et de la promotion de la qualité,
- le service de l'innovation et de l'assistance au développement technologique,
- le service des relations avec le consommateur.

B - la sous-direction de la transformation des produits végétaux avec trois services:

- le service de la transformation des céréales et des produits végétaux
- le service du sucre et dérivés
- le service des oléagineux, des boissons et des produits divers.

C - la sous-direction de la transformation des produits animaux avec deux services :

- le service des industries laitières et des corps gras
- le service des produits carnés et avicoles et autres produits carnés.

Art. 44. - La direction générale de l'énergie est chargée notamment :

- de mettre en œuvre la politique de l'Etat dans le domaine de l'énergie,

- de participer à l'élaboration des textes juridiques en matière énergétique et de veiller à leur application,

- d'élaborer les projets de développement des secteurs énergétiques et de veiller à leur exécution,

- d'assurer la coordination entre les secteurs de la prospection, de la production, du raffinage et de la commercialisation dans le domaine de l'énergie,

- de mettre en œuvre la politique de l'Etat dans le domaine de l'efficacité énergétique dans le secteur industriel et des services connexes,

- de développer de nouveaux concepts en matière d'efficacité énergétique en vue de susciter et de promouvoir leur utilisation,

- d'étudier les demandes de permis de recherche, d'exploitation et de concession dans le domaine énergétique et de les attribuer,

- de suivre et d'analyser l'évolution de la production et de la consommation des produits énergétiques,

- de planifier la production et l'importation en matière d'énergie selon les besoins du pays,

- d'établir les projections à court, moyen et long termes de l'offre et de la demande d'énergie,

- de mettre en œuvre la politique de l'Etat en matière de prix et d'approvisionnement du pays en produits énergétiques,

- de suivre et d'analyser la conjoncture pétrolière internationale.

A cet effet, elle comprend :

- 1 - la direction de la prospection et de la production des hydrocarbures

- 2 - la direction du raffinage, du transport et de la distribution des hydrocarbures

- 3 - la direction de l'électricité, du gaz et de l'efficacité énergétique

- 4 - l'observatoire national de l'énergie

Art. 45 : La direction de la prospection et de la production des hydrocarbures est chargée notamment :

- de mettre en œuvre la politique de l'Etat dans le domaine de la prospection et de la production des hydrocarbures et de veiller à son application,

- d'étudier les demandes des permis de prospection et de recherche, et des concessions dans le domaine des hydrocarbures et de proposer leur attribution,

- de développer et de contrôler toutes les opérations de prospection et de production des hydrocarbures,

- de veiller à la sécurité et à la protection de l'environnement.

A cet effet, elle comprend deux sous directions :

A - la sous-direction de la prospection avec deux services :

- le service de la prospection

- le service du domaine minier et des conventions.

B - La sous-direction de la production des hydrocarbures avec deux services :

- le service de la production

- le service du développement des gisements d'hydrocarbures

Art. 46. - La direction du raffinage, du transport et de la distribution des hydrocarbures est chargée notamment :

- de mettre en œuvre la politique de l'Etat dans le domaine du raffinage, du transport et de la distribution des hydrocarbures,

- de participer à l'élaboration des textes juridiques en matière de transport, de raffinage et de distribution des hydrocarbures et de veiller à leur application,

- de définir et de développer toutes les opérations de raffinage, de transport, de distribution et de commercialisation des hydrocarbures,

- de suivre la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière de prix et d'approvisionnement du pays en produits énergétiques.

- de suivre et d'analyser la conjoncture pétrolière internationale,

- de planifier la production et l'exportation selon les besoins du pays.

A cet effet, elle comprend deux sous directions :

A - La sous-direction de l'approvisionnement avec deux services :

- le service du raffinage et des opérations sur le pétrole brut,

- le service de l'approvisionnement et de la distribution des produits finis.

B - La sous-direction des études et du développement avec deux services :

- le service des études,

- le service du développement.

Art. 47. - La direction de l'électricité, du gaz et de l'efficacité énergétique est chargée notamment :

- de mettre en œuvre la politique de l'Etat dans le domaine de la production, du transport et de la distribution du gaz et de l'électricité et dans le domaine de l'efficacité énergétique dans le secteur industriel et des services connexes,

- de développer de nouveaux concepts en matière d'efficacité énergétique en vue de susciter et de promouvoir leur utilisation,

- de participer à l'élaboration des textes juridiques en matière de production, de transport et de distribution de l'électricité, de transport et de distribution du gaz et d'efficacité énergétique,

- d'élaborer et d'assurer le suivi et la coordination des programmes d'efficacité énergétique,

A cet effet, elle comprend trois sous-directions :

A - La sous-direction de l'électricité avec deux services :

- le service de la production, du transport et de la distribution,

- le service des études électriques.

B - La sous-direction du gaz avec deux services :

- le service de l'approvisionnement, du transport et de la distribution,

- le service des études gazières.

C - La sous-direction de l'efficacité énergétique avec deux services :

- le service des programmes d'efficacité énergétique,

- le service des études énergétiques.

Art. 48. - L'observatoire national de l'énergie est chargé notamment :

- de concevoir, de mettre en place et de gérer des bases de données relatives au secteur de l'énergie,
- de collecter, de centraliser, de traiter les données et informations relatives au secteur de l'énergie,
- d'élaborer les projections à court, moyen et long termes de l'offre et de la demande d'énergie,
- de suivre et d'analyser l'évolution de l'offre et de la demande d'énergie,
- d'établir les bilans énergétiques du pays et de produire des analyses s'y rapportant,
- de développer, de mettre en place et de gérer des modèles énergétiques de prévision de la demande,
- de procéder à des études et enquêtes dans le domaine de l'énergie en collaboration avec les services et organismes spécialisés,
- de publier et de diffuser des informations statistiques relatives au secteur de l'énergie,
- de suivre et d'analyser la conjoncture énergétique internationale.

Les établissements et organismes produisant, transformant, transportant, distribuant ou consommant de l'énergie sous toutes ses formes, sont tenus de répondre aux enquêtes statistiques engagées par les agents de l'observatoire national de l'énergie ou toute personne dûment habilitée à procéder à de telles enquêtes et de leur faciliter la tâche,

Les informations et données statistiques sont recueillies à titre confidentiel et ne peuvent en aucun cas servir pour une finalité autre que celle correspondant aux attributions de l'observatoire national de l'énergie,

L'observatoire national de l'énergie est dirigé par un directeur d'administration centrale assisté par deux sous directeurs d'administration centrale et deux chefs de service d'administration centrale.

Art. 49. - La direction générale des mines est chargée notamment :

- de mettre en œuvre la politique de l'Etat dans le domaine des mines et de la transformation des phosphates,
- de participer à l'élaboration des textes juridiques dans le domaine minier et de veiller à leur application,
- de veiller à l'élaboration et à la réalisation des programmes de développement dans le domaine des mines, des phosphates et dérivés,
- d'assurer la coordination entre les secteurs de l'extraction, de la transformation et de la commercialisation dans le domaine minier,
- d'étudier les demandes de permis de recherche, d'exploitation et de concession dans le domaine minier et de les attribuer,

A cet effet, elle comprend deux directions :

- 1 -La direction de la recherche et de l'exploitation minière
- 2 - La direction du développement et de la transformation des minerais.

Art. 50. - La direction de la recherche et de l'exploitation minière est chargée notamment :

- d'étudier les demandes des permis de recherche, d'exploitation et de concession dans le domaine minier et de les attribuer,

- de contrôler les travaux d'exploitation des gisements de minerais sur les plans de l'efficacité des méthodes utilisées et de l'optimisation de la productivité des moyens mis en œuvre,

- d'élaborer avec les organismes concernés les programmes de redressement et de développement du secteur de l'extraction des minerais, et d'approuver les programmes d'investissement et de production y afférents,

- d'évaluer les études relatives aux projets d'extraction et d'enrichissement de minerais et de suivre leur réalisation,

- d'approuver les programmes relatifs à la réalisation de la carte géologique nationale et de contrôler leur exécution,

- d'étudier les demandes des permis de recherche, d'exploitation et de concession concernant les substances utiles et de les attribuer,

A cet effet, elle comprend deux sous-directions:

A -La sous-direction de la recherche géologique et minière avec trois services :

- le service de la géologie et des substances utiles,
- le service de la recherche minière,
- le services de la réglementation et de la conservation du domaine minier.

B -La sous-direction de l'exploitation minière, avec deux services :

- le service de l'exploitation des phosphates,
- le service des minerais métalliques et assimilés.

Art. 51. - La direction du développement et de la transformation des minerais est chargée notamment :

- d'assurer la coordination entre le secteur de l'extraction des minerais et le secteur de la transformation,

- d'entreprendre toute étude relative à la mise en valeur des mines et des produits y afférents,

- de suivre, d'orienter et d'encourager les investissements dans les domaines d'attribution,

- de collecter, d'actualiser et de diffuser toute information relative aux investissements dans les domaines de la valorisation des mines et de la transformation des produits y afférents.

A cet effet, elle comprend deux sous directions :

A - La sous-direction de l'exploitation avec deux services :

- le service du suivi de l'exploitation,
- le service du suivi commercial.

B -La sous-direction des études et du développement avec deux services :

- le service des études,
- le service du développement.

En outre, il est rattaché à la direction générale un service chargé de tenir et de suivre les statistiques relatives à la production et la commercialisation des minerais et des produits transformés au niveau local et international.

Art. 52. - La direction de la sécurité est chargée notamment :

- de veiller à la mise à jour et à l'application des textes juridiques en matière d'établissements classés et de sécurité industrielle, minière et énergétique en collaboration avec les organismes et les ministères concernés à l'exclusion des carrières, des stations de concassage, criblage y afférentes et des dépôts d'explosifs,

- de procéder à des études sur la sécurité industrielle, minière et énergétique et sur les établissements classés à l'exclusion des carrières, des stations de concassage, criblage y afférentes et des dépôts d'explosifs,

- de procéder au contrôle des installations industrielles, minières et énergétiques et des établissements classés y relatifs,

- de contribuer à la conception et à la mise en œuvre d'une politique de promotion de la sécurité et des conditions du travail basée sur la formation et la sensibilisation dans les secteurs industriel, énergétique et minier.

A cet effet, elle comprend :

A - La sous-direction de la sécurité industrielle avec deux services :

- le service de la réglementation et de l'assistance,
- le service du contrôle de la sécurité industrielle.

B - La sous-direction de la sécurité énergétique et minière avec deux services :

- le service de la réglementation et de l'assistance
- le service du contrôle de la sécurité énergétique et minière.

Chapitre VI

L'administration Régionale

Art. 53. - Les attributions et l'organisation des services de l'administration régionale du ministère de l'industrie sont définies par décret.

Chapitre VII

Dispositions Finales

Art. 54. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 95 - 917 du 22 mai 1995, portant organisation du ministère de l'industrie.

Art. 55. - Les ministres des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 janvier 2000

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA CULTURE

NOMINATION

Par arrêté du ministre de la culture du 19 janvier 2000.

Le directeur général de la bibliothèque nationale est nommé ordonnateur secondaire du budget du ministère de la culture.

Il est chargé en cette qualité d'engager et d'ordonner, dans la limite des crédits qui lui sont délégués à cet effet, les dépenses imputables audit budget.

Es - qualité le directeur général de la bibliothèque nationale, est accrédité auprès du payeur général comptable assignataire.

MINISTERE DE LA JEUNESSE DE L'ENFANCE ET DES SPORTS

Décret n° 2000-135 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports,

Vu la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives,

Vu la loi n° 74-101 du 25 décembre 1974, portant loi de finances pour l'année 1975 et notamment ses articles 47 et 77,

Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour l'année 1993 et notamment ses articles 64 à 73,

Vu la loi n° 94-104 du 3 août 1994, portant organisation et développement de l'éducation physique et des activités sportives;

Vu le décret n° 75-370 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de la jeunesse et des sports;

Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le régime applicable aux chargés de missions auprès des cabinets ministériels;

Vu le décret n° 84-1067 du 19 septembre 1984, portant organisation de l'inspection administrative et financière du ministère de la jeunesse et des sports;

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998 ;

Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des archives courantes et archives intermédiaires, du tri et élimination des archives, du versement des archives et de la communication des archives publiques, tel que modifié par le décret N°98-2548 du 28 septembre 1998 ;

Vu le décret n° 89-999 du 20 juillet 1989, portant organisation du ministère de la jeunesse et de l'enfance;

Vu le décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, portant création des bureaux des relations avec le citoyen tel que modifié par le décret n° 93-2398 du 29 novembre 1993 et le décret n° 98-1152 du 25 mai 1998;

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, leur réalisation et leur suivi;

Vu le décret n° 98-1372 du 30 juin 1998, portant dissolution du commissariat général aux sports;

Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - outre le comité supérieur du ministère et la conférence des directeurs, le ministère de la Jeunesse de l'Enfance et des Sports comprend :

- 1 - le cabinet
- 2 - l'inspection générale
- 3 - la direction générale des services communs
- 4 - les services spécifiques

Art. 2. - le comité supérieur du ministère de la jeunesse de l'enfance et des sports est un organe consultatif qui assiste le ministre dans l'étude de toute question que celui-ci juge utile de lui soumettre notamment en matière de :

- l'élaboration des plans,
- la coordination des différents programmes d'action du département,
- les plans de formation et de perfectionnement des cadres et agents du ministère,
- l'organisation et l'emploi des moyens matériels et en personnel.

Le comité supérieur du ministère de la jeunesse de l'enfance et des sports se réunit à l'initiative du ministre et sous sa présidence. Il comprend :

- le chef du cabinet
 - le chef de l'inspection générale
 - le directeur général des services communs
 - les responsables des services spécifiques
- et tout autre responsable dont la participation serait jugée utile.

Art. 3. - la conférence des directeurs constitue une instance de réflexion et d'information sur l'action générale du département et les questions à caractère général.

La conférence des directeurs se réunit sur convocation du ministre. Elle examine périodiquement l'état d'avancement des travaux du département et les principaux dossiers qui lui sont soumis.

La conférence des directeurs groupe sous la présidence du ministre de la Jeunesse de l'enfance et des sports ou de son représentant désigné, les directeurs généraux, les directeurs et autres principaux responsables du département et toute autre personne dont la participation serait jugée utile pour les sujets inscrits à l'ordre du jour.

CHAPITRE II

LE CABINET

Art. 4. - le cabinet assure l'exécution de toutes les tâches qui lui sont confiées par le ministre.

Il est chargé notamment de :

- tenir le ministre informé de l'activité générale du département, répercuter, transmettre ses directives et veiller à leur exécution,
- assurer la liaison et la coordination entre les différents organes du ministère;

- assurer les relations avec les organismes officiels, les organisations nationales et la presse;

- superviser, contrôler et suivre les activités des structures qui lui sont directement rattachées.

Le cabinet est dirigé par un chef de cabinet assisté par des chargés de mission et des attachés de cabinet.

Art. 5. - sont rattachées au cabinet, les structures ci-après :

- 1 - le bureau d'ordre central
- 2 - le bureau d'information, d'accueil et des relations publiques
- 3 - le bureau du suivi des décisions du conseil des ministres, des conseils ministériels restreints et des conseils interministériels
- 4 - le bureau de la sécurité et de la permanence
- 5 - la direction de la coopération internationale
- 6 - le bureau des relations avec le citoyen
- 7 - le bureau du sport
- 8 - le bureau du sport féminin
- 9 - le bureau de soutien et d'assistance de l'investissement privé.

Art. 6. - le bureau d'ordre central est chargé notamment de :

- la réception, l'expédition et l'enregistrement du courrier ;
- la ventilation et le suivi du courrier.

Le bureau d'ordre central est dirigé par un chef de service d'administration centrale.

Art. 7. - le bureau d'information, d'accueil et des relations publiques est chargé notamment de :

- établir et organiser les relations avec les mass-médias
- collecter, analyser, et diffuser les informations de presse intéressant les activités du ministère
- promouvoir la communication au sein du département
- assurer les activités d'accueil et des relations publiques.

Le bureau d'information, d'accueil et des relations publiques est dirigé par un chargé de mission.

Art. 8. - le bureau du suivi des décisions du conseil des ministres, des conseils ministériels restreints et des conseils interministériels est chargé notamment de :

- veiller à la préparation des dossiers relatifs aux conseils ministériels;
- suivre la mise en œuvre des décisions prises en cours des conseils ministériels ayant trait aux activités du ministère et des organismes sous-tutelle;
- établir des rapports périodiques sur l'application des dites décisions;
- suivre les relations avec la chambre des députés.

Le bureau du suivi des décisions du conseil des ministres, des conseils ministériels restreints et des conseils interministériels est dirigé par un directeur d'administration centrale.

Art. 9. - le bureau de la sécurité et de la permanence est chargé notamment de :

- veiller à la sécurité interne du ministère,
- assurer et organiser la permanence du service pendant les heures de fermeture.

Le bureau de la sécurité et de la permanence est dirigé par un chef de service d'administration centrale.

Art. 10. - la direction de la coopération internationale est chargée notamment de :

- suivre et mettre en œuvre les programmes du ministère ayant trait à la coopération internationale et coordonner, à cet effet, entre les services du ministère et les établissements sous-tutelle,
- établir des relations avec les pays frères et amis ainsi que des accords et des programmes de coopération communs concernant les questions entrant dans les domaines d'attribution du ministère,
- établir, suivre et promouvoir les relations avec les organismes internationaux et régionaux,
- coordonner avec les autres départements pour mettre en œuvre les programmes internationaux entrant dans les domaines d'attribution du ministère aux niveaux bilatéral ou commun.

La direction de la coopération internationale comprend la sous-direction de la coopération internationale qui comprend trois services:

- 1 - le service de la coopération bilatérale.
- 2 - le service de la coopération commune.
- 3 - le service du protocole.

Art. 11. - le bureau des relations avec le citoyen est chargé notamment de :

- accueillir les citoyens, recevoir leurs requêtes et les instruire en collaboration avec les services concernés, en vue de leur trouver les solutions appropriées,
- répondre aux citoyens directement ou par correspondance,
- renseigner les citoyens sur les procédures et formalités administratives concernant l'octroi des diverses prestations en vigueur, et ce, directement, par correspondance ou par téléphone,
- centraliser et étudier les dossiers émanant du médiateur administratif ainsi que coordonner avec les différents services du ministère en vue de trouver les solutions adéquates à ces dossiers,
- déceler, à travers une analyse approfondie des requêtes des citoyens, les lourdeurs et les complications au niveau des procédures administratives et proposer les réformes susceptibles de les surmonter.

Le responsable du bureau des relations avec le citoyen est nommé conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993 susvisé.

Art. 12. - le bureau du sport est chargé notamment de :

- suivre l'exécution des programmes du ministère dans le domaine du sport.
- suivre l'application des législations se rapportant aux structures du sport.

- coordonner avec les différentes structures concernées du secteur en tout ce qui concerne l'activité sportive.

Le bureau du sport est dirigé par un chargé de mission.

Art. 13. - le bureau du sport féminin est chargé notamment de :

- soutenir les clubs sportifs pour l'encouragement à la création des filiales du sport féminin dans toutes les disciplines
- suivre les activités des associations sportives féminines en collaboration avec le bureau du sport et élaborer des rapports périodiques qui seront soumis au ministre.

Le bureau du sport féminin est dirigé par un chargé de mission

Art. 14. - Le bureau de soutien et d'assistance de l'investissement privé est chargé notamment de :

- assister les investisseurs dans la constitution de leurs dossiers et leur indiquer les différentes procédures à suivre,
- assister les investisseurs auprès des différents services concernés du ministère pour la réalisation de leurs projets dans les meilleures conditions.

Le bureau de soutien et d'assistance de l'investissement privé est dirigé par un sous-directeur d'administration centrale

CHAPITRE III

L'INSPECTION GENERALE

Art. 15. - l'inspection générale est chargée, sous l'autorité directe du ministre, du contrôle de l'ensemble des services relevant du ministère et des organismes, établissements publics et entreprises sous sa tutelle ainsi que les fédérations et associations bénéficiant d'une aide financière du ministère.

Elle est chargée également de :

- effectuer toute mission de contrôle ou enquête à caractère administratif ou financier, tendant notamment à s'assurer de la légalité des actes de gestion, évaluer la qualité de la gestion et améliorer les circuits et les méthodes de travail des services du ministère en vue de réduire les coûts de fonctionnement,
- entreprendre toute mission ou enquête à caractère technique ou pédagogique tendant à assurer, suivre et évaluer le fonctionnement de l'ensemble des structures techniques (jeunesse, enfance, éducation physique et sport) relevant du ministère et notamment en ce qui concerne l'application des directives et des programmes et l'élaboration des projets de réforme qui lui sont rattachées,
- participer en collaboration avec les directions techniques à la conception des programmes et des projets ainsi que dans toutes les commissions chargées de la formation et du recyclage des cadres techniques,
- accomplir toute mission et enquête particulière qui lui sont confiées par le ministre,
- élaborer des rapports faisant état des résultats de ces missions et enquêtes à la fin de chaque inspection et les soumettre au ministre,
- assurer le suivi de l'exécution des recommandations formulées dans les rapports précités,

Art. 16. - L'organisation de l'inspection générale est fixée par décret.

CHAPITRE IV

LA DIRECTION

GENERALE DES SERVICES COMMUNS

Art. 17. - La direction générale des services communs est chargée notamment de :

- rationaliser la gestion des moyens humains et matériels communs à l'ensemble des services du département,
- coordonner l'activité du département en matière de réforme administrative avec les services concernés du Premier ministère,
- étudier et suivre les questions à caractère juridique concernant le ministère,
- veiller à l'élaboration et à la mise en application des programmes de gestion des archives et des documents du ministère en collaboration avec les archives nationales,
- promouvoir les actions sociales et culturelles au profit du personnel du ministère,
- assurer la tutelle des établissements et entreprises publics relevant du Ministère en matière administrative, financière et juridique,
- assurer le secrétariat de la commission départementale des marchés publics du ministère.

A cet effet, elle comprend :

- 1 - la direction des ressources humaines et du matériel
- 2 - la direction des affaires financières
- 3 - la direction de la planification et de l'équipement
- 4 - la direction de l'organisation, des méthodes et de l'informatique
- 5 - la direction des affaires juridiques et du contentieux
- 6 - la direction de la gestion des documents et de la documentation
- 7 - L'unité des structures soumises à la tutelle du ministère
- 8 - le secrétariat permanent de la commission des marchés publics.

Art. 18. - La direction des ressources humaines et du matériel est chargée notamment de :

- gérer les cadres enseignant, administratif et ouvrier relevant du ministère en coordination avec les commissariats régionaux à la jeunesse, à l'enfance et aux sports,
- contrôler l'évolution des effectifs du personnel selon la loi des cadres,
- recruter le personnel administratif, technique, ouvrier ainsi que les cadres pédagogiques,
- promouvoir l'action sociale et culturelle au profit du personnel du ministère,
- suivre la gestion administrative du personnel des commissariats régionaux à la jeunesse, à l'enfance et aux sports,
- élaborer les rapports annuels concernant la gestion du personnel de l'administration centrale et des commissariats régionaux à la jeunesse, à l'enfance et aux sports,

- superviser les actions d'entretien et de nettoyage des locaux relevant du ministère,

- effectuer tous les achats nécessaires au fonctionnement des services de l'administration centrale,

- superviser et gérer les dépôts de matériels,

- gérer le parc-auto relevant du ministère,

A cet effet elle comprend :

a) la sous-direction des affaires administratives qui comprend trois services :

- 1 -le service du concours et de la promotion,

- 2 - le service de l'action sociale et culturelle,

- 3 - le service du suivi de la gestion administrative du personnel.

b) la sous-direction du matériel qui comprend deux services:

- 1 - le service du matériel

- 2 - le service de l'entretien

Art. 19. - La direction des affaires financières est chargée notamment de :

- élaborer et exécuter le budget du titre 1 et 2,

- gérer les fonds de participation et les fonds spéciaux du trésor,

- élaborer les budgets des établissements publics et la délégation des crédits,

- autoriser le transfert des crédits,

- gérer les dépenses des régies d'avance,

- superviser les budgets des fédérations sportives,

- suivre et contrôler la gestion financière des équipes nationales.

A cet effet, elle comprend :

A) la sous-direction du budget du fonctionnement qui comprend trois services :

- 1 - le service de l'ordonnancement et de l'ouverture des crédits des fonds.

- 2 - le service de la comptabilité et du budget

- 3 -le service de la gestion des affaires financières du sport.

B) la sous-direction de la tutelle financière des entreprises publiques qui comprend deux services :

- 1 - le service des fonds délégués et de suivi de la gestion des régies.

- 2 - le service du suivi de l'exécution des budgets des établissements publics.

c) la sous-direction du budget d'équipement qui comprend deux services :

- 1- le service du budget.

- 2- le service de l'ordonnancement et de l'ouverture des crédits d'équipement.

Art. 20. - La direction de la planification et de l'équipement est chargée notamment de :

- collecter, analyser et exploiter les statistiques du ministère,

- participer à l'élaboration des plans de développement dans les domaines de la jeunesse, de l'enfance et du sport,

- entreprendre les études techniques dans les domaines ayant trait aux activités du ministère en coordination avec les structures concernées,

- évaluer les résultats des plans de développement concernant les domaines relevant des attributions du ministère et proposer les projets et programmes à inscrire dans ces plans,

- exécuter les programmes du ministère relatifs aux équipements et bâtiments en coordination avec les services concernés,

- superviser les opérations d'entretien des bâtiments et équipements relevant du ministère,

- acquérir les matériels et équipements sportifs et socio-éducatifs ayant trait aux activités du ministère,

A cet effet, elle comprend :

A) la sous-direction de la planification qui comprend deux services :

- 1 - le service des statistiques et de l'évaluation.

- 2 - le service de la planification et des programmes annuels.

B) la sous-direction des équipements et des bâtiments qui comprend trois services :

- 1 - le service des études techniques

- 2 - le service des projets régionaux

- 3 - le service du suivi des travaux

Art. 21. - La direction de l'organisation, des méthodes et de l'informatique est chargée notamment de :

- coordonner l'activité du département en matière de réforme administrative avec les services concernés du Premier ministère,

- étudier et préconiser des nouvelles méthodes d'amélioration et de rationalisation de la gestion administrative,

- étudier les projets de réforme administrative touchant aux activités des différents services du département et assurer le suivi de la mise en œuvre des réformes adoptées,

- étudier les projets d'organisation administrative du département des services extérieurs et des organismes qui en dépendent,

- veiller à simplifier les procédures, à rationaliser les imprimés administratifs, à alléger les circuits et à améliorer le fonctionnement des services,

- veiller à l'élaboration et à la mise à jour de manuels de procédures, de plans de chargement du personnel et de tout autre instrument de rationalisation de l'action administrative,

- étudier et déterminer les moyens à mettre en œuvre pour la concrétisation de la déconcentration et de la décentralisation des services du département, cerner les difficultés qui en résultent et rechercher les solutions à leur apporter,

- développer l'utilisation de l'outil informatique au sein de l'administration par l'élaboration, la réalisation et le suivi du plan directeur informatique du département ,

- assurer l'exploitation et la maintenance du matériel et des logiciels informatiques ,

A cet effet, elle comprend :

A) la sous-direction de l'organisation et des méthodes qui comprend deux services :

- 1 - le service de l'organisation

- 2 - le service des méthodes

B) la sous-direction de l'informatique qui comprend trois services :

- 1 - le service d'exploitation des réseaux et communications .

- 2 - le service des projets.

- 3 - le service de la programmation et de la maintenance.

Art. 22. - La direction des affaires juridiques et du contentieux est chargée notamment de :

- étudier et suivre les questions et les dossiers à caractère juridique,

- établir des consultations juridiques sur les questions qui lui sont soumises par les différents services du ministère,

- concevoir et mettre en forme les projets de textes législatifs ou à caractère réglementaire en collaboration avec les services concernés,

- collecter les textes juridiques,

- étudier et suivre les contentieux du département,

A cet effet elle comprend :

A) la sous-direction des affaires juridiques qui comprend deux services :

- 1 - le service de la législation.

- 2 - le service des études juridiques.

B) la sous-direction du contentieux qui comprend deux services :

- 1 - le service du contentieux administratif.

- 2 - le service du contentieux foncier.

Art. 23. - La direction de la gestion des documents et de la documentation est chargée notamment de :

- élaborer et appliquer le programme de la gestion des documents courants produits ou reçus par les services du ministère dans l'exercice de leurs activités et ce en collaboration avec les archives nationales,

- établir les systèmes de classement des documents courants des services du ministère et veiller à leur bonne application,

- élaborer un calendrier de conservation des documents du ministère et veiller à l'application de ses dispositions,

- collecter, organiser et conserver les archives intermédiaires dans des locaux appropriés,

- organiser la consultation et l'exploitation des archives intermédiaires et verser les archives définitives aux archives nationales,

- accomplir pour ces documents et informations toutes les opérations nécessaires à leur traitement matériel et mental, à leur conservation et à leur disponibilité pour les usagers.

A cet effet, elle comprend la sous-direction de la gestion des archives et de la documentation qui comprend trois services :

1 -le service des documents courants.

2 -le service des archives intermédiaires.

3 -le service de la documentation et de la bibliothèque.

Art. 24. - L'unité des structures soumises à la tutelle du ministère est chargée notamment de :

- aider les entreprises publiques et notamment les commissariats régionaux à la jeunesse, à l'enfance et aux sports à optimiser l'exploitation des ressources humaines et matérielles mises à leur disposition,

- coordonner et suivre les activités des différents commissariats régionaux à la jeunesse, à l'enfance et aux sports et unifier leurs méthodes de travail,

- veiller à l'application de la législation et des règlements relatifs à l'exercice de la tutelle ,

- suivre le déroulement des conseils d'administration et les structures de décision dans les entreprises publiques relevant du Ministère et évaluer l'efficacité de leurs activités

- suivre l'exécution des recommandations des rapports d'inspection et de contrôle interne et élaborer des rapports à leur sujet,

- collecter les rapports sur les activités régionales et élaborer un rapport général à leur sujet.

L'unité des structures soumises à la tutelle du ministère est dirigée par un directeur d'administration centrale.

Art. 25. - Le secrétariat permanent de la commission des marchés publics est chargé de superviser la conclusion, l'exécution et le contrôle des marchés publics, et ce, par :

- l'organisation des séances,

- l'établissement de l'ordre du jour,

- la rédaction des procès-verbaux et leur envoi aux membres de la commission,

- L'application des décisions de la commission des marchés publics.

Le secrétariat permanent de la commission des marchés publics est dirigé par un sous-directeur d'administration centrale, assisté par un chef de service d'administration centrale.

CHAPITRE V

LES SERVICES SPECIFIQUES

Art. 26. - Les services spécifiques du ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports comprennent :

- la direction générale de la jeunesse

- la direction générale de l'enfance

- la direction générale du sport

- la direction générale de l'éducation physique et de la formation

Art. 27. - La direction générale de la jeunesse est chargée notamment, en collaboration avec les structures concernées, de concevoir les orientations de l'Etat dans le domaine de la jeunesse et de veiller à son exécution et à son suivi avec les ministères, organismes et associations concernés par la jeunesse.

A cet effet, elle est appelée à :

- participer à l'élaboration des plans et programmes dans les domaines de l'animation socio-éducative culturelle au profit des institutions, organismes et associations des jeunes

- encourager et suivre toutes les initiatives dans les domaines de l'animation socio-éducative culturelle sur les plans national, régional et local.

- coordonner et suivre les activités socio-éducatives culturelles sur le plan national, avec les organismes concernés par la jeunesse,

- assurer la liaison avec les services des ministères et organismes ayant une relation avec la jeunesse.

- veiller au suivi technique et pédagogique des activités des institutions, organismes et associations des jeunes.

La direction générale de la jeunesse comprend :

- la direction de l'animation socio-éducative culturelle.

- la direction des manifestations, de la communication et de l'échange des jeunes,

Art. 28. - la direction de l'animation socio-éducative culturelle est chargée notamment de :

- concevoir et mettre en œuvre les programmes d'activité socio-éducative culturelle en collaboration avec les structures responsables des maisons de jeunes et de culture, des centres de la jeunesse rurale et des centres de séjour, de camping et de vacances et suivre leur exécution ,

- concevoir et mettre en œuvre les programmes de formation pour les cadres de la jeunesse et suivre leur exécution,

- superviser les maisons de jeunes et de culture , les centres de camping et de vacances et les institutions de la jeunesse rurale ainsi que tous les établissements ayant trait aux activités socio-éducatives culturelles dans le domaine de la Jeunesse ,

- veiller à développer , promouvoir et suivre les missions éducatives, culturelles et sociales qu'elle accomplit dans le domaine de la jeunesse, en collaboration avec les parties concernées,

- élaborer les recherches et les études pédagogiques dans le domaine de la jeunesse en collaboration avec les structures et les institutions spécialisées

- veiller à fournir, promouvoir et diffuser les références et les moyens éducatifs et pédagogiques,

- suivre l'activité des cadres d'orientation et d'inspection pédagogique, évaluer leur rendement et veiller au soutien de leur formation,

- suivre et développer les programmes de technologies nouvelles et les projets éducatifs et d'animation et exploiter les données spécifiques au secteur de la jeunesse.

A cet effet, elle comprend :

A) la sous-direction des institutions éducatives qui comprend deux services :

- 1 - le service de l'animation socio-éducative culturelle.

- 2 - le service de l'animation rurale.

B) la sous-direction du suivi pédagogique qui comprend deux services:

- 1 - le service de la conception et de l'évaluation,

- 2 - le service de l'inspection et de l'orientation pédagogique.

Art. 29. - La direction des manifestations, de la communication et de l'échange des jeunes est chargée notamment de:

- promouvoir et coordonner les manifestations des jeunes entre les différentes structures et cadres concernées par le secteur de la jeunesse.

- soutenir et suivre les programmes des organisations et associations de la jeunesse.

- concevoir et réaliser des programmes nationaux d'animation et de développement dans le cadre du partenariat avec les organisations et associations de la jeunesse.

- suivre les travaux du conseil supérieur de la jeunesse et du conseil national des activités estivales.

- superviser la conception, le suivi et l'évaluation des manifestations nationales et internationales dans le domaine de la jeunesse.

- suivre les activités régionales et locales des manifestations et festivals

- soutenir les structures et les associations de la jeunesse afin de réaliser des programmes de voyages et d'échange avec leurs homologues dans les pays frères et amis

- promouvoir les programmes interne et externe de tourisme des jeunes dans le cadre des accords d'échange entre les institutions, organisations et associations nationales, régionales et internationales concernées par la jeunesse.

- superviser la conception, l'organisation et l'évaluation de la consultation des jeunes, forums, programmes de dialogue et sondages d'opinion destinés aux jeunes.

- suivre et promouvoir l'information institutionnelle à travers le développement de ses domaines afin de permettre aux jeunes de découvrir et exploiter les moyens disponibles

- assurer la couverture médiatique et la documentation des diverses activités et programmes de la jeunesse ainsi que les liens avec les mass- médias nationaux et régionaux.

A cet effet, elle comprend :

A) la sous-direction des manifestations des jeunes qui comprend deux services:

1- le service de la vie associative.

2- le service des manifestations nationales de la jeunesse

B) la sous-direction de la communication et de l'échange des jeunes qui comprend deux services:

1- le service de l'échange et du tourisme des jeunes.

2- le service du dialogue et de la communication des jeunes.

Art. 30. - La direction générale de l'enfance est chargée notamment de concevoir les programmes du ministère dans le domaine de l'enfance, de fixer les orientations générales dans les domaines de l'animation, la protection et la sauvegarde.

Elle veille à concrétiser ces orientations par la mise en œuvre de programmes d'activités et de techniques et suit leur exécution avec le concours des structures concernées par l'enfance.

En contre, elle supervise le fonctionnement technique et pédagogique des centres de l'informatique pour enfant et toutes les autres institutions s'occupant de l'animation socio-éducative et participe à l'élaboration des programmes de formation des cadres de l'enfance et à leur exécution.

A cet effet, elle comprend :

- la direction des droits et de la sauvegarde de l'enfance

- la direction de l'animation socio-éducative

Art. 31. - La direction des droits et de la sauvegarde de l'enfance est chargée notamment de :

- suivre l'exécution des législations et règlements nationaux et internationaux en matière de droits de l'enfant en collaboration avec les organismes nationaux et internationaux spécialisés.

- suivre l'exécution des plans nationaux et internationaux relatifs à la survie, à la protection et à l'épanouissement de l'enfant.

- suivre le fonctionnement des institutions spécialisées dans les domaines de la sauvegarde et de la protection de l'enfance (centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance, programmes du milieu naturel, corps des délégués à la protection de l'enfance)

- fixer les procédures assurant le développement et l'organisation du travail et des méthodes dans le domaine de la sauvegarde et de la protection de l'enfance

- s'occuper de l'enfance en difficulté et ayant des besoins spécifiques en coordination avec les parties concernées

- préparer des rapports périodiques relatifs à la situation de l'enfant et à l'exécution des traités internationaux, ainsi que le rapport annuel sur la situation de l'enfant en Tunisie

- diffuser la culture des droits de l'enfant

- veiller à la mise en application des dispositions du code de la protection de l'enfant

- coordonner et promouvoir le travail du corps des délégués à la protection de l'enfance

A cet effet elle comprend:

A) la sous-direction des droits de l'enfant qui comprend deux services :

1- le service des droits de l'enfant

2- le service du suivi de la situation de l'enfance

B) la sous-direction de la sauvegarde et de la protection de l'enfance qui comprend deux services :

1- le service de la sauvegarde de l'enfance

2- le service de la protection de l'enfance

Art. 32. - La direction de l'animation socio-éducative est chargée notamment de:

- superviser l'organisation des différentes catégories des institutions de crèches et de jardins d'enfants s'occupant de la prime enfance et fixer les procédures assurant leur développement et le suivi de leur fonctionnement,

- développer et promouvoir les différents programmes d'animation socio-éducative destinés à l'enfant,

- organiser l'intervention du ministère dans les différents domaines éducatif, culturel et d'informatique destinés à l'enfant,

- créer et développer les programmes d'animation socio-éducative et les techniques éducatives et pédagogiques,

- fournir, développer et renforcer les outils et techniques éducatifs et pédagogiques et encourager les initiatives dans ce domaine,

- inspecter et suivre le fonctionnement des institutions de l'enfance et les cadres d'animation,

- suivre et évaluer l'activité du corps de l'inspection et de l'orientation pédagogique,
- superviser l'organisation et la promotion du secteur de l'animation socio-éducative dans les clubs et complexes de l'enfance, les centres de loisirs pour l'enfant et la famille et les clubs spécialisés,
- fixer les besoins en infrastructure, déterminer les nouveaux projets et assurer les conditions de leur exploitation,
- déterminer les besoins en équipements éducatifs et pédagogiques et fixer leurs caractéristiques techniques,
- soutenir les programmes d'activité des organismes et associations s'occupant de l'enfance en conformité avec la politique de l'Etat dans ce domaine
- superviser les festivals et manifestations nationaux et internationaux destinés à l'enfant,
- établir les relations avec les organisations et les associations internationales s'occupant de l'enfance,
- suivre l'exécution des programmes des accords d'échange et de coopération internationale dans le domaine de l'enfance,
- développer les programmes informatiques et actualiser et exploiter les différentes données et indices relatifs au domaine de l'enfance.

A cet effet elle comprend :

A) la sous-direction de l'éducation de la prime enfance qui comprend deux services :

1 - le service de la garde d'enfants.

2 - le service des jardins d'enfants.

B) la sous-direction des institutions d'animation socio-éducative qui comprend deux services :

1 - le service de l'animation.

2 - le service de l'activité associative et des manifestations.

C) la sous-direction des programmes et des techniques pédagogiques qui comprend deux services :

1- le service des programmes et des techniques pédagogiques.

2 - le service de l'inspection et du suivi pédagogique.

Art. 33. - La direction générale du sport est chargée notamment de concevoir les programmes du ministère dans le domaine du sport, de fixer les orientations générales de ce secteur, de veiller à leur exécution et de garantir tous les moyens nécessaires à leur application.

A cet effet elle comprend :

- la direction de la promotion du sport.
- la direction du sport d'élite.
- la direction des structures sportives.
- le bureau d'études et d'orientation.

Art. 34. - La direction de la promotion du sport est chargée notamment de :

- Elaborer et suivre l'exécution des programmes techniques de promotion du sport aux niveaux scolaire et civil,

- fixer les fonds nécessaires à la promotion du sport
- former et initier les cadres sportifs tels que les arbitres, les commissaires de compétitions, les entraîneurs, les dirigeants, leur octroyer les certificats nécessaires et l'équivalence des certificats étrangers dans le domaine sportif.

A cet effet elle comprend :

A) la sous-direction de la promotion et du développement du sport qui comprend trois services :

1 - le service des programmes de la promotion des sports collectifs.

2 - le service des programmes de la promotion des sports individuels

3 - le service des programmes de la promotion des sports dans le milieu scolaire.

B) la sous-direction de la formation et du recyclage des cadres sportifs qui comprend deux services :

1 - le service de la formation et du recyclage des cadres d'arbitrage et des dirigeants sportifs.

2 - le service de la formation et du recyclage des cadres d'entraînement.

Art. 35. - La direction du sport d'élite est chargée notamment de :

- établir et suivre l'exécution des programmes de préparation des sportifs d'élite en coordination avec les Fédérations Sportives et veiller à préparer les conditions adéquates pour la sélection des meilleurs éléments capables de représenter honorablement le pays aux niveaux maghrébin, africain, arabe, méditerranéen et olympique

- fixer et coordonner les calendriers des stages, des meetings et des compétitions sportives aux niveaux national, régional, continental et international

- veiller à appliquer les textes juridiques et les règlements relatifs aux sportifs d'élite et à octroyer la priorité dans l'utilisation des équipements sportifs de base dans toute la République aux équipes nationales

- effectuer les recherches et les études scientifiques se rapportant à la préparation des équipes nationales et des sportifs de haut niveau pour améliorer leur rendement technique en collaboration avec les institutions spécialisées et les experts tunisiens et étrangers dans le domaine sportif.

A cet effet elle comprend :

A) la sous-direction de la planification et de la programmation qui comprend deux services :

1 - le service des programmes des sports collectifs.

2 - le service des programmes des sports individuels.

B) la sous-direction du suivi et de la préparation matérielle qui comprend deux services :

1 - le service des manifestations internationales.

2 - le service des sportifs d'élite et de l'inspection des activités des équipes nationales.

C) La sous-direction du suivi technique et scientifique qui comprend deux services :

1 - le service du suivi scientifique et médical.

2 - le service des cadres du sport d'élite et des moyens audio-visuels et informatique.

Art. 36. - La direction des structures sportives est chargée notamment de :

- diriger et contrôler toutes les structures s'occupant de la pratique sportive et de tout ce qui se rattache au déroulement des compétitions sportives,

- veiller à l'application et au respect des lois et règlements sportifs de la part de toutes les structures sportives,

- veiller à la sauvegarde du fair-play de tous les débordements, au respect total de la charte sportive de la part de tous les sportifs et à la prise des mesures à l'encontre des formes de violence et d'anarchie dans les milieux sportifs.

- élaborer et exécuter les programmes communs entre les structures sportives et le pouvoir de tutelle qui fournit dans tous les cas les fonds nécessaires pour l'exécution des programmes et leur suivi technique et financier.

A cet effet elle comprend :

A) la sous-direction des associations sportives qui comprend trois services

- 1 - le service des compétitions sportives nationales et des activités des clubs .

- 2 - le service de la promotion du fair-play .

- 3 - le service des statistiques .

B) la sous-direction des fédérations sportives qui comprend trois services :

- 1 - le service de l'activité des fédérations sportives

- 2 - le service de l'activité des structures sportives régionales

- 3 - le service des relations avec les structures sportives internationales

Art. 37. - Le bureau d'études et d'orientation s'occupe de présenter des suggestions concernant:

- l'évaluation du rendement des sportifs.

- la bonne exploitation des infrastructures sportives.

- promouvoir les techniques de l'information et du sponsoring.

- le suivi des budgets des fédérations sportives.

Le bureau d'études et d'orientation est dirigé par un sous-directeur d'Administration centrale.

Art. 38. - La direction générale de l'éducation physique et de la formation est chargée notamment d'exécuter les orientations de l'Etat dans le domaine de l'éducation physique et des activités sportives, de la formation des cadres dans tous les secteurs relevant du Ministère, de fixer les programmes ayant trait à ces secteurs et de veiller à suivre son exécution en collaboration avec les structures concernées.

A cet effet, elle comprend :

- la direction de l'éducation physique et des activités sportives.

- la direction de la formation des cadres.

Art. 39. - La direction de l'éducation physique et des activités sportives est chargée notamment de :

- développer et organiser l'éducation physique et les activités sportives et diffuser la culture sportive dans les

établissements de l'enseignement au niveau de tous les cycles.

- promouvoir le sport scolaire et universitaire.

- promouvoir et développer le sport en milieu scolaire

- élaborer, exécuter, suivre et évaluer les programmes et les orientations officielles de la matière de l'éducation physique et sportive

A cet effet, elle comprend :

A) la sous-direction de l'éducation physique qui comprend deux services :

- 1 - le service de l'éducation physique pour le premier cycle de l'enseignement de base.

- 2 - le service de l'éducation physique pour le deuxième cycle de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire et supérieur.

B) la sous-direction pédagogique qui comprend deux services :

- 1 - le service des programmes et des orientations officielles.

- 2 - le service de l'inspection, de l'orientation et de l'évaluation.

C) la sous-direction des cellules promotionnelles de l'activité sportive en milieu scolaire qui comprend deux services :

- 1 - le service des unités de la promotion et du développement du sport en milieu scolaire.

- 2 - le service des statistiques, du suivi et de l'évaluation

Art. 40. - La direction de la formation des cadres est chargée en coordination avec les directions concernées du ministère, notamment de :

- suivre la formation dans les instituts de formation des cadres dans les secteurs de l'éducation physique et sportive, de la jeunesse et de l'enfance,

- veiller à l'amélioration du niveau des personnels du ministère notamment par la voie des programmes de formation continue et de recyclage,

- superviser la formation administrative des personnels pédagogiques

- organiser les cycles et les forums de formation et des stages concernant les secteurs relevant du ministère,

- suivre les projets de recherche scientifique académique relatifs à ces secteurs

- évaluer ce qui a été réalisé dans les domaines de la formation, du recyclage et de la recherche scientifique.

A cet effet, elle comprend :

A) la sous-direction de la formation universitaire qui comprend deux services :

- 1 - le service de la formation initiale universitaire.

- 2 - le service des programmes de la formation et de la recherche scientifique académique.

B) la sous-direction de la formation continue et de recyclage qui comprend deux services :

- 1 - le service de la formation continue et de recyclage des personnels administratifs et pédagogiques.

- 2 - le service de la formation des métiers du sport.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 41. - Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n°89-999 du 20 juillet 1989 susvisé.

Art. 42. - les Ministres des finances et de la jeunesse, de l'enfance et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis le, 18 janvier 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE
L'HABITAT**

NOMINATION

Par décret n° 2000-136 du 19 janvier 2000.

Monsieur Kamel Saïdane, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des bâtiments civils à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Sfax.

MINISTERE DE L'EDUCATION

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-137 du 19 janvier 2000.

Monsieur Abdelhafidh Sfaïa, inspecteur régional de l'enseignement primaire, est chargé des fonctions de sous-directeur du premier cycle de l'enseignement de base à la direction régionale de l'enseignement de Tozeur.

Par décret n° 2000-138 du 19 janvier 2000.

Monsieur Arbi Touzri, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service du sport scolaire à la sous- direction des activités culturelles et sportives à la direction des activités culturelles, sociales et sportives au ministère de l'éducation.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R. T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 1er février 2000"